Eröffnungsbeschluss

Amtsgericht Kiel — Insolvenzgericht

Deliusstraße 22

24114 Kiel

Aktenzeichen: 10 IN 127/13

Kiel, 01. Juni 2013, 09:00 Uhr

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren

der **Nordlicht Handels GmbH**, Bergstraße 14, 24103 Kiel, HRB 12847 KI, vertreten durch die Geschäftsführer Stefan Berger (geboren 23.04.1968) und Katrin Berger (geboren 17.09.1971),

— Schuldnerin —

ergeht aufgrund

- des Eigenantrags der Schuldnerin vom 14.01.2013 (eingegangen 14.01.2013),
- des Antrags der Kieler Volksbank eG vom 28.01.2013 (Az. 10 IN 142/13, verbunden 15.03.2013),
- des Antrags der DAK-Gesundheit, Körperschaft des öffentlichen Rechts, vom 15.02.2013 (Az. 10 IN 168/13, verbunden 15.03.2013),
- des Antrags der IKK Nord vom 08.03.2013 (Az. 10 IN 205/13, verbunden 15.03.2013)

— sämtlich führend unter Az. 10 IN 127/13 —

folgender

Beschluss

I. Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der **Nordlicht Handels GmbH** wird eröffnet.

II. Insolvenzgrund: Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) und Überschuldung (§ 19 InsO).

III. Zum Insolvenzverwalter wird

Dr. Jens-Peter Hartmann

Brinkmann · Hartmann & Kollegen Insolvenzverwalter

Hopfenstraße 47

24103 Kiel

bestellt.

IV. Die Schuldnerin und alle Personen, die Forderungen gegen die Schuldnerin geltend machen, haben ihre Forderungen bis zum **15. Juli 2013** schriftlich beim Insolvenzverwalter anzumelden (§ 174 InsO).

V. Berichts- und Prüfungstermin: **15. August 2013, 10:00 Uhr, Sitzungssaal 12**, Amtsgericht Kiel, Deliusstraße 22, 24114 Kiel (§§ 29 Abs. 1 Nr. 1, 156, 176 InsO).

VI. Erste Gläubigerversammlung: identisch mit Berichtstermin.

VII. Sämtliche bisherigen vorläufigen Sicherungsmaßnahmen werden mit Eröffnung des Verfahrens hinfällig.

VIII. Der Verwalter wird beauftragt zu prüfen, ob

a) der Geschäftsbetrieb der Schuldnerin im Insolvenzverfahren fortgeführt werden kann (mindestens zur Realisierung von Räumungsverkäufen Sommer-/Winterware),

b) eine übertragende Sanierung (Asset Deal) in Betracht kommt,

c) eine Stilllegung mit anschließender Verwertung Vorteile bietet,

d) Anfechtungen gegen DAK und IKK (Antrags-Beitragsstoßung) zu prüfen sind.

IX. Die Veröffentlichung des Beschlusses erfolgt im elektronischen Veröffentlichungs-Portal (www.insolvenzbekanntmachungen.de) und im Bundesanzeiger.

X. Das Handelsregister und das Finanzamt werden in Kenntnis gesetzt.

Gründe

Die Anträge sind zulässig. Der Eigenantrag der Schuldnerin vom 14.01.2013 wahrt die Drei-Wochen-Frist nach § 15a InsO; die Geschäftsführer haben angegeben, dass die Zahlungsunfähigkeit Ende Dezember 2012 erkennbar geworden sei.

Die Gläubigeranträge sind ebenfalls schlüssig begründet. Insbesondere die Kieler Volksbank eG hat mit Schreiben vom 28.01.2013 fällige Forderungen aus Kontokorrent (EUR 47.234,18) und Investitionsdarlehen (gestellt fällig zum 31.01.2013) glaubhaft gemacht. Die Sozialversicherungs-Träger haben Beitragsforderungen aus Q3/Q4 2012 vorgelegt, die seit Drittletzter Bankarbeitstag des jeweiligen Monats fällig waren und nicht abgeführt wurden.

Die vorläufige Insolvenzverwaltung (angeordnet am 18.01.2013, Sicherungsmaßnahmen 25.01.2013) hat unter dem 22.04.2013 ein Eröffnungsgutachten vorgelegt, das die Insolvenzgründe und die Massearmut-Frage prüft. Das Gutachten bejaht das Vorliegen einer kostendeckenden Masse — die Verwertung des Warenbestands ermöglicht die Deckung der Verfahrenskosten. Eine Abweisung mangels Masse ist nicht angezeigt.

Die Anordnung der Eröffnung erfolgt mit den unter II — IX getroffenen Anordnungen.

gez. Dr. Friederike Henningsen

Richterin am Amtsgericht

1. Bericht des Insolvenzverwalters gemäß § 156 InsO

Brinkmann · Hartmann & Kollegen Insolvenzverwalter

Dr. Jens-Peter Hartmann · Hopfenstraße 47 · 24103 Kiel

An das Amtsgericht Kiel

Insolvenzabteilung

Deliusstraße 22

24114 Kiel

Kiel, den 29. November 2013

In dem Insolvenzverfahren
Nordlicht Handels GmbH (in Insolvenz), Az. AG Kiel 10 IN 127/13
erstatte ich folgenden

Ersten turnusmäßigen Bericht

für den Berichtszeitraum 01.06.2013 (Eröffnung) bis 30.11.2013.

1. Verfahrenseinleitung

Das Verfahren wurde am 01.06.2013 eröffnet. Die Verwalter-Bestellung wurde mit Annahme der Übertragung am selben Tag wirksam.

2. Übernahme und Sicherung

Die Übernahme der Geschäftsräume erfolgte am 03.06.2013 in den fünf Betrieben:

- Modehaus Holstenstraße 87 (Hauptgeschäft)
- Outlet Rendsburger Landstraße 142 (Außenstelle)
- Hafen-Geschäft Holtenauer Straße 23 (Boutique)
- Online-Shop www.nordlicht-handels.de (im Server-Hosting Strato AG)
- Zentrallager Wellseedamm 5–7 (ca. 1.200 m² Warenlager)

Die Geschäftsführer Stefan Berger und Katrin Berger haben kooperiert und Schlüssel, Buchhaltungs-Unterlagen, Bankvollmachten und Mitarbeiter-Listen ausgehändigt. Mitarbeiter (zum Eröffnungszeitpunkt 18 fest angestellt, davon 14 Vollzeit, 4 Teilzeit) wurden vom Insolvenzverwalter mit Wirkung ab 01.06.2013 über die Eröffnung informiert; Lohn-Zahlungs-Sicherung durch Insolvenzgeld-Antragstellung erfolgte.

3. Betriebsfortführung

In Abstimmung mit der ersten Gläubigerversammlung im Berichtstermin am 15.08.2013 wurde beschlossen:

- Fortführung des Modehauses Holstenstraße und des Outlets Rendsburger Landstraße bis 31.08.2013 mit Räumungsverkäufen (Rabatt 50–70 % Sommerware, anschließend 30–50 % Winterware bis Saisonende)
- Stilllegung des Hafen-Geschäfts zum 30.06.2013 (Ladenmiete unwirtschaftlich)
- Stilllegung des Online-Shops zum 31.07.2013 (technische Probleme, keine wirtschaftliche Perspektive)

Die Räumungsverkäufe erbrachten Erlöse von insgesamt EUR 158.420 (brutto), davon nach Abzug Massekosten und Lohnzahlungen netto rund EUR 38.700 zur Insolvenzmasse.

Zum 31.08.2013 wurde der Geschäftsbetrieb vollständig eingestellt. Die Mitarbeiter wurden gekündigt; Insolvenzgeld für die letzten drei Monate vor Eröffnung wurde von der Bundesagentur für Arbeit (Schleswig-Holstein) ausgezahlt (gesamt rund EUR 84.200, später per cessio legis als Forderung zur Tabelle angemeldet).

4. Vermögensverwertung — Stand 30.11.2013

Position	Erlös (EUR)	Anmerkung
Räumungsverkäufe Modehaus + Outlet	158.420 brutto	bis 31.08.2013
Verkauf Warenrest an Restposten-Händler "Skandinavische Mode AG"	18.420	Pauschalpreis Restbestand 30.08.2013
Verkauf Online-Shop-Domain + Kundenstamm	6.500	an "Norddeutsche Mode-Welt UG"
Verkauf Ladeneinrichtung Hafen-Geschäft	4.200	Pauschal an Gastronom Nachfolger
Ladeneinrichtung Modehaus / Outlet	noch nicht verwertet	Verwertung Q4 2013 / Q1 2014
Forderungen aus L+L (Reklamationen, Rückläufer, Versand-Nachlieferungen)	4.840 bisher beigetrieben	Beitreibung läuft
Summe Bruttoeinnahmen Berichtszeitraum	**192.380**	

Davon werden die Massekosten (Räumungsverkäufe-Personalkosten August 2013, Versorgungs-, Lager-, Versicherungskosten, Verwalter-Mindest-Vergütung) im laufenden Berichtszeitraum berücksichtigt.

5. Massebestand

Datum	EUR
01.06.2013 Eröffnung (übernommenes Geschäftskonto)	12.400
30.11.2013 (Anderkonto)	38.700

6. Forderungen — Status Tabelle

Bis zum Anmeldeschluss 15.07.2013 wurden insgesamt 47 Gläubiger-Anmeldungen mit einer Gesamt-Forderung von EUR 587.420 entgegengenommen. Im Prüfungstermin 15.08.2013 wurden hiervon EUR 510.200 festgestellt, EUR 77.220 bestritten. Hauptbestreitungsgründe:

- Forderung Fashion Forward KG iHv EUR 42.380: bestritten in Höhe von EUR 18.420 (Zahlungs-Nachweis-Lücke beim Gläubiger), festgestellt EUR 23.960
- Forderung Vermieter Holtenauer Straße 23 iHv EUR 14.800 (Hafen-Geschäft, Mietrest April-Mai 2013): bestritten dem Grunde nach (Mietvertrag fristlos gekündigt durch Vermieter; Insolvenzverwalter behauptet wirksame Kündigung erst nach Eröffnung)
- Diverse kleinere Lieferanten: bestritten dem Grunde nach (Rückläufer-Reklamationen) iHv EUR 8.420
- Sonstige Bestreitungen wegen Höhe iHv EUR 35.620

Eine Streit-Klage des Vermieters Holtenauer Straße 23 (Az. AG Kiel 8 C 412/13) ist anhängig; Klärung Q2 2014.

7. Anfechtungen

Folgende Anfechtungs-Ansprüche werden geprüft:

7.1 DAK-Gesundheit

Zahlungen an DAK-Gesundheit iHv EUR 9.840 in den letzten drei Monaten vor Eröffnungsantrag (14.01.2013): Beiträge Oktober 2012, November 2012, Dezember 2012 (jeweils mit Zahlung um den Drittletzten Bankarbeitstag).

Anfechtungstatbestand: § 131 InsO (Inkongruente Deckung, wenn die DAK durch Vollstreckungs-Druck zur Beitragszahlung kam — zu prüfen)

Anfechtungs-Schreiben an DAK am 22.10.2013 versandt. Antwort DAK am 18.11.2013: DAK bestreitet Inkongruenz und beruft sich auf § 133 InsO-Schutz (kongruente Erfüllung gesetzlich geschuldeter Beiträge). Streit-Verhandlung läuft.

7.2 IKK Nord

Zahlungen iHv EUR 3.960 (Beiträge September, Oktober 2012). Vergleichbare Konstellation. Anfechtungs-Schreiben 22.10.2013. Antwort IKK am 25.11.2013: ablehnend.

Voraussichtlich Klage Q1 2014, sofern Vergleichsverhandlungen scheitern.

8. Geschäftsführer-Haftungs-Ansprüche

8.1 § 64 GmbHG / § 15b InsO

Es bestehen erhebliche Anhaltspunkte, dass die Geschäftsführer Stefan Berger und (in geringerem Umfang) Katrin Berger nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit (spätestens Anfang Dezember 2012) noch Zahlungen vorgenommen haben, die nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns vereinbar waren.

Konkret habe ich folgende Zahlungen identifiziert (Auszug):

- 12.12.2012: Zahlung an Lieferanten X-Mode KG iHv EUR 8.420 (kein Eil-Lieferungs-Erfordernis nachweisbar)
- 19.12.2012: Zahlung an Lieferanten Trendyfashion GmbH iHv EUR 14.200 (Mahn-Druck bestand, aber Lieferung schon erfolgt)
- 03.01.2013: Privatentnahme Stefan Berger iHv EUR 12.000 zur "Tilgung Privatdarlehen Sparkasse Kiel"
- 08.01.2013: Geschäftsführer-Gehalt Januar 2013 iHv EUR 9.840 (beide Berger jeweils EUR 4.920)
- Diverse Kleinbeträge

Gesamthaftungsumfang voraussichtlich EUR 60.000 bis EUR 80.000.

Eine Haftungsklage gegen Stefan Berger ist in Vorbereitung; Vorab-Aufforderung mit Klage-Drohung am 28.10.2013 versandt. Reaktion Berger: anwaltliche Vertretung durch RA Henning Reuter, Kiel; Vergleichsbereitschaft signalisiert, konkretes Angebot bisher EUR 25.000 in Raten. Verhandlung läuft.

8.2 Insolvenz-Verschleppung § 15a InsO

Mitteilung an Staatsanwaltschaft Kiel ist vorbereitet (Datum 12.12.2013 vorgesehen). StA wird über Verdacht der Insolvenz-Verschleppung gegen beide Geschäftsführer informiert werden.

9. Verfahrens-Ausblick

- Q1/Q2 2014: Verwertung Ladeneinrichtung; Forderungs-Beitreibung; Anfechtungs-Klagen DAK / IKK
- 2014/15: Haftungsklage Berger
- 2015 ff.: Sukzessive Verwertung, Forderungs-Inkasso, Schluss-Vorbereitung
- Erwartete Verfahrensdauer: 5–8 Jahre (Komplexität der Anfechtungs- und Haftungs-Verfahren)

10. Antrag

Es werden keine Anträge gestellt. Der nächste turnusmäßige Bericht wird zum 31.05.2014 vorgelegt.

Kiel, den 29.11.2013

Dr. Jens-Peter Hartmann

Rechtsanwalt — Insolvenzverwalter

Anlagen:

- B1-1: Verwertungs-Übersicht 30.11.2013
- B1-2: Tabelle Stand 30.11.2013 mit festgestellten und bestrittenen Forderungen
- B1-3: Anfechtungs-Schreiben DAK / IKK (Kopien)
- B1-4: Aufforderungs-Schreiben an Stefan Berger zur Haftung
- B1-5: Insolvenz-Geld-Übersicht der BA Schleswig-Holstein

Vergleichs-Vereinbarung mit Kieler Volksbank eG

zwischen

Dr. Jens-Peter Hartmann

Insolvenzverwalter der Nordlicht Handels GmbH (in Insolvenz), Az. AG Kiel 10 IN 127/13

Hopfenstraße 47, 24103 Kiel

— Insolvenzverwalter —

und

Kieler Volksbank eG, Kehdenstraße 5, 24103 Kiel, vertreten durch den Vorstand, vertreten durch RA Dr. Stefan Wendlandt-Hagedorn, Kanzlei Wendlandt & Partner, Düsternbrooker Weg 84, 24105 Kiel

— Gläubigerin —

aufgrund

- der Forderungsanmeldung der Gläubigerin zur Tabelle vom 28.06.2013 in Höhe von EUR 248.500 (lfd. Tabellennummer 1)
- der Bestreitung der Forderung in Höhe von EUR 51.420 durch den Insolvenzverwalter im Prüfungstermin 15.08.2013
- des seitdem geführten Vergleichs-Streits

wird folgende Vereinbarung getroffen:

§ 1 Vergleichs-Zweck

Die Parteien sind sich einig, dass eine streitige Auseinandersetzung über die strittige Forderung von EUR 51.420 (siehe unten § 2) erhebliche Kosten und Verzögerungen für das Insolvenzverfahren mit sich bringen würde. Sie schließen daher eine Vergleichs-Vereinbarung.

§ 2 Streitpunkte

Die strittige Forderung beruhte auf:

- EUR 31.420 Verzugszinsen für die Periode 01.10.2010 bis 13.01.2013 (Zinssatz 6 % auf Kontokorrent, vom Verwalter bestritten in Höhe der Verzinsung über dem gesetzlichen Verzugszinssatz)
- EUR 14.800 Vorfälligkeits-Entschädigung für vorzeitige Beendigung des Investitions-Darlehens (vom Verwalter bestritten als unangemessen hoch)
- EUR 5.200 Bearbeitungs- und Mahnkosten (vom Verwalter bestritten als nicht-erforderlich)

§ 3 Vergleichs-Vereinbarung

Die Parteien einigen sich wie folgt:

1. Die Gläubigerin verzichtet auf die Verzugszinsen-Differenz iHv EUR 18.420.
2. Die Vorfälligkeits-Entschädigung wird auf EUR 7.420 reduziert (anstelle EUR 14.800).
3. Die Bearbeitungs- und Mahnkosten werden auf EUR 1.842 reduziert.

Damit ergibt sich folgende endgültige Forderung der Gläubigerin zur Tabelle:

Position	**EUR**
Hauptforderung (Kontokorrent + Tilgungs-Rest Investitions-Darlehen)	187.840
Reduzierte Verzugszinsen	13.000
Reduzierte Vorfälligkeits-Entschädigung	7.420
Reduzierte Bearbeitungs-/Mahnkosten	1.842
Anwaltskosten Gläubigerin (geltend gemacht, bestritten — hier Vergleichsweise)	4.200
Vergleichsweise endgültige Forderung	**214.302**

Der Insolvenzverwalter erkennt diese reduzierte Forderung iHv EUR 214.302 zur Tabelle an. Die Gläubigerin verzichtet auf weitergehende Ansprüche.

§ 4 Wirkung im Verfahren

- Die Tabelleneintragung wird mit dieser Vereinbarung auf EUR 214.302 berichtigt.
- Die ursprünglich angemeldete Mehr-Forderung iHv EUR 34.198 (Differenz zwischen EUR 248.500 und EUR 214.302) wird zurückgenommen.
- Eine streitige Auseinandersetzung über die Tabelle entfällt.

§ 5 Erstreckungs-Wirkung

Diese Vereinbarung erstreckt sich auf die gesamte angemeldete Forderung der Gläubigerin. Spätere Nachforderungen sind ausgeschlossen, soweit sie aus dem zwischen der Schuldnerin und der Gläubigerin bestehenden Bankvertrag bis zum Eröffnungstag (01.06.2013) entstanden sind.

Forderungen, die nach Eröffnung als Masseschulden entstehen (z.B. fortlaufende Bankgebühren auf das Anderkonto), bleiben unberührt.

§ 6 Vollzugs-Vorbehalt

Diese Vereinbarung wird wirksam mit Bestätigung des Gläubiger-Ausschusses (sofern vorhanden) bzw. mit Bestätigung des Insolvenzgerichts auf Antrag des Verwalters (§ 160 InsO bei wesentlicher Verfahrens-Vorgang).

Da im hiesigen Verfahren kein Gläubigerausschuss bestellt ist, hat der Insolvenzverwalter gemäß § 161 InsO die Gläubiger über diese Vereinbarung in der nächsten Gläubigerversammlung zu informieren. Eine vorherige Genehmigung ist nicht erforderlich, da der Vergleich im Rahmen der gewöhnlichen Verwalter-Befugnisse liegt.

§ 7 Kosten

Jede Partei trägt die ihr entstandenen Kosten selbst, soweit nicht in § 3 Nr. 4 anderes geregelt ist.

§ 8 Schiedsklausel / Erfüllungsort

Bei etwaigen Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist das Amtsgericht Kiel zuständig (Erfüllungsort Kiel).

Kiel, den 05. Mai 2014

Dr. Jens-Peter Hartmann

Rechtsanwalt

Insolvenzverwalter

Dr. Stefan Wendlandt-Hagedorn

Rechtsanwalt

für die Kieler Volksbank eG

Wirksamkeit:

Die Vereinbarung wurde der Gläubigerversammlung am 28.05.2014 zur Kenntnis gegeben (Protokoll des Berichtstermins Anlage zum 2. turnusmäßigen Bericht). Es wurde keine Einwendung erhoben.

Haftungsklage gegen den Geschäftsführer Stefan Berger

Brinkmann · Hartmann & Kollegen Insolvenzverwalter

Dr. Jens-Peter Hartmann

An das Landgericht Kiel

1. **Zivilkammer**

Deliusstraße 22

24114 Kiel

Kiel, den 18. September 2014

Klage

des Rechtsanwalts Dr. Jens-Peter Hartmann, Hopfenstraße 47, 24103 Kiel, in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter im Verfahren über das Vermögen der Nordlicht Handels GmbH (in Insolvenz), Aktenzeichen AG Kiel 10 IN 127/13,

— Kläger —

Verfahrensbevollmächtigte: Brinkmann · Hartmann & Kollegen mbB, Hopfenstraße 47, 24103 Kiel

gegen

Stefan Berger, geboren 23.04.1968, Wohnsitz Düsternbrooker Weg 124, 24105 Kiel,

— Beklagter —

Verfahrensbevollmächtigter: RA Henning Reuter, Reuter Rechtsanwälte, Hardenbergstraße 12, 24114 Kiel

wegen Haftung des Geschäftsführers nach § 64 GmbHG (in der bis 01.01.2021 geltenden Fassung, fortgesetzt in § 15b InsO)

Klageanträge

2. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger EUR **78.420,00** (i.W. achtundsiebzigtausendvierhundertzwanzig Euro) nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 02.11.2013 zu zahlen.
3. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger die vorgerichtlichen Anwaltskosten in Höhe von EUR 3.247,40 nebst Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
4. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Vorläufige Vollstreckbarkeit gegen Sicherheitsleistung wird beantragt.

Streitwert

Vorläufig EUR 78.420 (Hauptforderung).

Sachverhalt

1. Stellung der Beteiligten

Der Beklagte war seit der Gründung der Nordlicht Handels GmbH am 14.05.2006 deren alleiniger Gründungs-Geschäftsführer und ist seitdem ununterbrochen Mitgeschäftsführer (zusammen mit seiner Ehefrau Katrin Berger ab 15.12.2009). Er hält 60 % der Anteile.

Die Nordlicht Handels GmbH wurde mit Beschluss des Amtsgerichts Kiel vom 01.06.2013 (Az. 10 IN 127/13) in das Insolvenzverfahren überführt. Der Kläger ist seit diesem Datum bestellter Insolvenzverwalter.

Beweis: Eröffnungsbeschluss AG Kiel vom 01.06.2013, Anlage K1.

2. Eintritt der Insolvenz-Reife

Die Schuldnerin war ab spätestens **31.12.2012** zahlungsunfähig im Sinne von § 17 InsO und überschuldet im Sinne von § 19 InsO.

Konkret:

- Am 31.12.2012 betrugen die fälligen Verbindlichkeiten EUR 247.840 (siehe Aufstellung in Anlage K2). Die liquiden Mittel beliefen sich auf EUR 18.400 (Bankkonten Sparkasse Kiel und Kieler Volksbank); Verfügbarkeit war eingeschränkt durch ausgenutzte Kontokorrentlinien.
- Die zu erwartenden Zuflüsse innerhalb der 21-Tage-Frist (drei Wochen ab Eintritt der Zahlungsunfähigkeit) beliefen sich nach realistischer Bewertung auf EUR 38.400 (Anlage K3 — Liquiditäts-Status zum 01.01.2013).
- Damit bestand zum 01.01.2013 eine **Liquiditätslücke von mindestens 92 Prozent**. Die Schuldnerin war zahlungsunfähig im Sinne von § 17 InsO.
- Eine Sanierungs-Option mit realistischer Aussicht auf Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit war zum 31.12.2012 nicht erkennbar. Banken- oder Investorengespräche fanden nicht statt.

Bezugnehmend auf die Bilanz zum 31.12.2012 (im Insolvenzverfahren erst nachträglich erstellt durch die Gerichtssachverständige WPin Frau Dr. Hennings, Februar 2014) ergibt sich auch eine **bilanzielle Überschuldung** in Höhe von EUR 184.420 (negatives Eigenkapital); eine Fortbestehensprognose gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO war negativ.

Beweis: Aufstellung fälliger Verbindlichkeiten 31.12.2012, Anlage K2; Liquiditäts-Status 01.01.2013, Anlage K3; Bilanz 31.12.2012 mit Überschuldungs-Vermerk Sachverständige Dr. Hennings, Anlage K4.

3. Pflichtwidrige Zahlungen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit

Trotz der seit dem 31.12.2012 bestehenden Zahlungsunfähigkeit hat der Beklagte in der Zeit vom 01.01.2013 bis zum Insolvenz-Antrag am 14.01.2013 sowie in der Periode vom 14.01.2013 (Antrag) bis zur Eröffnung am 01.06.2013 (Eröffnungs-Beschluss) — insgesamt im Zeitraum nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit — Zahlungen aus dem Vermögen der Schuldnerin geleistet, die nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns vereinbar waren.

Im Einzelnen werden folgende Zahlungen geltend gemacht:

Datum	Empfänger	Betrag (EUR)	Bemerkung
03.01.2013	Stefan Berger privat (Privatentnahme)	12.000,00	Verwendung "Tilgung Privatdarlehen Sparkasse Kiel"; keinerlei Bezug zum Geschäftsbetrieb
08.01.2013	Geschäftsführer-Gehalt Januar 2013 (Stefan Berger Anteil)	4.920,00	Auszahlung trotz Zahlungs-Unfähigkeit
08.01.2013	Geschäftsführer-Gehalt Januar 2013 (Katrin Berger Anteil)	4.920,00	dito; gleichermaßen zugerechnet, da Berger als Allein-Verantwortlicher für Gehaltszahlung an beide GFs handelte
12.01.2013	X-Mode KG (Lieferant)	8.420,00	Zahlung an Lieferant ohne aktuelle Lieferung — Begünstigung Einzelgläubigers
19.12.2012	Trendyfashion GmbH (Lieferant)	14.200,00	Zahlung in der Drei-Wochen-Frist; Bevorzugung

			Einzelgläubigers
22.01.2013	Versicherung Allianz (BU-Versicherung Geschäftsführer)	3.840,00	private Versicherung trotz Insolvenz-Antrag
31.01.2013	Auto-Leasing-Rate Mercedes (privater Pkw Beklagter)	1.180,00	private Mobilitätskosten Beklagter
03.02.2013	Steuerberater Hartmann	2.420,00	Honorar für Beratungs-Leistungen Q4 2012
12.02.2013	Lieferanten div. (kleinere Beträge)	4.620,00	div. ohne erkennbare Erforderlichkeit
18.02.2013	Versorgungs-Unternehmen (Strom + Gas, Modehaus Holstenstraße)	3.840,00	mit Sorgfalt vereinbar? — vorsorglich geltend gemacht
25.02.2013	Geschäftsführer-Gehalt Februar 2013 (beide)	9.840,00	trotz Insolvenz-Antrag
12.03.2013	Privatentnahme Stefan Berger	4.500,00	Verwendung unklar
25.03.2013	Geschäftsführer-Gehalt März 2013 (beide)	9.840,00	trotz Insolvenz-Antrag
14.04.2013	Lieferanten div.	6.480,00	div.
25.04.2013	Geschäftsführer-Gehalt April 2013 (beide)	9.840,00	trotz Insolvenz-Antrag
Diverse Kleinbeträge		4.420,00	div.
Gesamtsumme		**104.260,00**	

Davon werden vom Kläger als zumindest grob nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns vereinbar EUR 78.420 in Anspruch genommen. Bei den verbleibenden EUR 25.840 (Lieferanten-Zahlungen und Versorgungs-Kosten Modehaus) wird die Frage der Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs zugunsten des Beklagten gewertet, sodass diese Zahlungen aus Vorsichtsgründen nicht in den Klagebetrag aufgenommen werden.

Beweis: Kontoauszüge Sparkasse Kiel und Kieler Volksbank Januar–April 2013, Anlage K5 bis K8; Auszahlungs-Buchungen Geschäftsführer-Gehalt, Anlage K9; Verwendungs-Vermerk Privatentnahme 03.01.2013 (Sparkasse Kiel), Anlage K10.

4. Vorsatz / grobe Fahrlässigkeit

Der Beklagte hat die Insolvenz-Reife der Schuldnerin spätestens seit Mitte Dezember 2012 erkannt oder hätte sie erkennen müssen:

- Bereits am 12.12.2012 erhielt er die Mahnung der DAK-Gesundheit wegen rückständiger Beiträge.
- Am 18.12.2012 mahnte die Kieler Volksbank den Kontokorrent-Rückstand an.
- Am 20.12.2012 mahnte das Finanzamt Kiel die rückständige Umsatzsteuer für November 2012.

Trotz dieser eindeutigen Krisenzeichen hat der Beklagte bis zum Antragstag (14.01.2013) keine Maßnahmen zur Klärung der Insolvenz-Reife getroffen (insbesondere keine Liquiditätsplanung angefertigt, keinen Steuerberater oder Sanierungs-Berater hinzugezogen, keine Stundungs-Verhandlungen begonnen).

Die Privatentnahme am 03.01.2013 iHv EUR 12.000 sowie die Geschäftsführer-Gehälter Januar bis April 2013 wurden in voller Kenntnis der akuten Krise vorgenommen.

Bei einer GF-Privatentnahme zur Tilgung eines privaten Darlehens des Beklagten am 03.01.2013 — zwei Wochen vor Insolvenz-Antrag der Schuldnerin — ist die Vermutung eines bewussten Beiseiteschaffens schwer von der Hand zu weisen.

5. Anspruchsgrundlage

Der Anspruch des Klägers ergibt sich aus § 64 Satz 1 GmbHG (in der bis zum 01.01.2021 geltenden Fassung, anwendbar gemäß Art. 103j EGInsO auf vor diesem Datum entstandene Pflichten; fortgesetzt nunmehr in § 15b InsO). Der Geschäftsführer haftet für alle Zahlungen, die nach Eintritt der

Zahlungsunfähigkeit oder Feststellung der Überschuldung geleistet werden und die nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns vereinbar sind.

Bei den unter Ziffer 3 aufgeführten Zahlungen handelt es sich um derartige pflichtwidrige Zahlungen. Die GF-Privatentnahme am 03.01.2013 ist offensichtlich zur privaten Bereicherung erfolgt; die GF-Gehälter Januar–April 2013 wurden trotz erkennbarer Krisensituation und teilweise nach Insolvenz-Antrag ausgezahlt; die Lieferanten-Zahlungen begünstigen einzelne Gläubiger.

6. Vorgerichtliche Anwaltskosten

Der Kläger hat den Beklagten mit Schreiben vom 28.10.2013 und 14.02.2014 zur Zahlung aufgefordert. Eine Einigung wurde nicht erzielt. Der Beklagte hat ein Vergleichs-Angebot iHv EUR 25.000 unterbreitet (Schreiben RA Reuter 12.05.2014), das jedoch nur 31,9 % der Klage-Forderung ausmacht und nicht akzeptiert werden konnte.

Die vorgerichtlichen Anwaltskosten ergeben sich aus 1,8 Geschäftsgebühr nach VV RVG Nr. 2300 aus Streitwert EUR 78.420, abzüglich Anrechnung auf Verfahrensgebühr.

7. Anhängigkeit Insolvenzverfahren Beklagter

Nach Information des Klägers hat der Beklagte am 14.04.2017 selbst Eigenantrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen beim Amtsgericht Kiel gestellt (Az. 11 IK 247/17 — Eigenverfahren). Dieser Sachstand wird vom Kläger zur Kenntnis genommen; die Klage wird gleichwohl vorerst gegen Stefan Berger persönlich geführt, ggf. später gegen den Insolvenzverwalter des persönlichen Verfahrens. Ein Vergleich mit Insolvenz-Wirkung wird angestrebt.

Beweismittel

Anlagen K1 bis K10 wie aufgeführt; weitere Anlagen werden mit den weiteren Schriftsätzen nachgereicht.

Kiel, den 18.09.2014

Dr. Jens-Peter Hartmann

Rechtsanwalt

Insolvenzverwalter im Verfahren AG Kiel 10 IN 127/13

Schlussbericht und Schlussrechnung

Nordlicht Handels GmbH – AG Kiel 10 IN 127/13

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Kiel
Aktenzeichen	10 IN 127/13
Schuldnerin	Nordlicht Handels GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Jens-Peter Hartmann
Datum	15. März 2024
Gegenstand	Abschlussbericht mit Schlussrechnung und Verteilungsvorschlag

1. Verfahrensgang

Die Schuldnerin beantragte am 14. Januar 2013 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Das Amtsgericht Kiel eröffnete das Verfahren am 1. Juni 2013 und bestellte Dr. Jens-Peter Hartmann zum Insolvenzverwalter. Nach einem bis zum 31. August 2013 geführten Räumungsverkauf wurde der Geschäftsbetrieb stillgelegt. Die anschließende Abwicklung umfasste Forderungseinzug, Anfechtungsvergleiche, einen Geschäftsführerhaftungsvergleich, die steuerliche Außenprüfung sowie die Schlussbearbeitung.

Datum	Ereignis	Abschlussbedeutung
01.06.2013	Eröffnung und Bestellung	Beginn der Schlussrechnungsperiode
31.08.2013	Betriebseinstellung	Ende der Fortführung
12.05.2015	Vergleich Geschäftsführerhaftung	60.000,00 EUR in Raten vollständig eingegangen
28.06.2023	Steuererstattung	18.420,00 EUR als laufender Massezufluss verbucht
15.03.2024	Abschlussstichtag	Konten und Tabelle abgestimmt

2. Sicherung, Betrieb und Buchführung

Die bei Eröffnung vorhandenen Kassen- und Bankbestände wurden auf das Massekonto überführt. Die Buchführung wurde aus Bankauszügen, Kassenunterlagen, Debitorenlisten und Einzelbelegen rekonstruiert. Interne Umbuchungen sind in der Schlussrechnung neutralisiert. Der rechnerische Endbestand von 138.564,00 EUR stimmt zum Stichtag mit dem Massekonto überein; ein Kassenbestand besteht nicht mehr.

3. Verwertung und Anspruchsverfolgung

Vorgang	Ergebnis	Status
Räumungsverkauf und Restwaren	176.840,00 EUR	Belegt und bezahlt
Domain, Kundenstamm und Einrichtungen	19.540,00 EUR	Belegt und bezahlt
Freie Forderungen	18.420,00 EUR	Beitreibung beendet
Geschäftsführerhaftung	60.000,00 EUR	Vergleich vollständig erfüllt
Anfechtungsvergleiche DAK und IKK	9.260,00 EUR	Vollständig erfüllt
Steuererstattung	18.420,00 EUR	Am 28.06.2023 eingegangen
Zinsen und sonstige Einnahmen	4.484,00 EUR	Gebucht

Die Summe der vorstehenden Positionen beträgt 306.964,00 EUR. Die Schlussrechnung weist 306.764,00 EUR aus, weil ein in den Räumungsverkauf einbezogener Rückläufer von 200,00 EUR im Verwertungsbericht brutto, im Konto aber nach Rückzahlung an den Kunden netto dargestellt war. Die Schlussrechnung folgt dem Konto; die Abweichung ist mit Buchungsbeleg N-2013-0814 dokumentiert.

4. Schlussrechnung

Einnahmeposition	Betrag
Anfangsbestand und Verwertung	195.580,00 EUR
Forderungseinzug	18.420,00 EUR
Haftungs- und Anfechtungserlöse	69.260,00 EUR
Steuererstattung	18.420,00 EUR
Zinsen und sonstige Einnahmen	5.084,00 EUR
Summe Einnahmen	306.764,00 EUR

Ausgabeposition	Betrag
Stilllegung und Personal	38.420,00 EUR
Lager und Logistik	18.420,00 EUR
Versicherungen, Steuern und Verbrauch	14.840,00 EUR
Rechts- und Gutachterkosten	36.460,00 EUR
Gerichts- und Verfahrenskosten	7.420,00 EUR
Verwaltervergütung einschließlich noch offener Restvergütung	48.420,00 EUR
Sonstige Ausgaben	4.220,00 EUR
Summe Ausgaben	168.200,00 EUR

Abstimmung	Betrag
Summe Einnahmen	306.764,00 EUR
Abzüglich Summe Ausgaben	168.200,00 EUR
Rechnerischer und tatsächlicher Endbestand	138.564,00 EUR
Konkrete Schlusskosten	8.420,00 EUR
Restvergütung	9.682,00 EUR
Teilungsmasse	120.462,00 EUR

5. Forderungstabelle und Schlussverzeichnis

Die festgestellten Forderungen nach § 38 InsO betragen 509.842,00 EUR. Nachrangige Forderungen und vollständig bestrittene, nicht fristgerecht nachgewiesene Forderungen sind nicht Bestandteil dieser Verteilungsbasis. Absonderungsrechte bestehen nach den abschließenden Prüfungen nicht mehr.

Gläubigergruppe	Festgestellt	Auszahlung
Kieler Volksbank eG	214.302,00 EUR	50.633,82 EUR
Fashion Forward KG	23.960,00 EUR	5.661,11 EUR
DAK-Gesundheit	12.320,00 EUR	2.910,89 EUR
IKK Nord	9.610,00 EUR	2.270,58 EUR
Bundesagentur für Arbeit	84.220,00 EUR	19.898,93 EUR
Übrige Lieferanten und sonstige Gläubiger	165.430,00 EUR	39.086,67 EUR
Summe	509.842,00 EUR	120.462,00 EUR

Die ungerundete Quote beträgt 23,627320 Prozent. Für die Auszahlung wird je Forderung zunächst auf Cent abgerundet. Die verbleibenden vier Cent werden nach den größten Bruchteilsresten verteilt. Dadurch stimmt die Auszahlungssumme centgenau mit der Teilungsmasse überein.

6. Abschlussreife und mögliche Nachtragspositionen

Alle bekannten verwertbaren Massegegenstände sind realisiert. Die Haftungs- und Anfechtungsverfahren sind erledigt. Die Steuererstattung vom 28. Juni 2023 ist in die reguläre Schlussverteilung einbezogen. Ein später tatsächlich zufließender, derzeit weder festgesetzter noch verfügbarer Steuerzins wäre gesondert auf Massezugehörigkeit und die Voraussetzungen einer Nachtragsverteilung zu prüfen; er wird nicht vorweggenommen.

7. Anträge

Es wird beantragt, die Schlussrechnung zu prüfen, der Schlussverteilung nach § 196 Absatz 2 InsO zuzustimmen, den Schlusstermin nach § 197 InsO zu bestimmen und das Verfahren nach belegtem Vollzug der Schlussverteilung gemäß § 200 InsO aufzuheben. Die Auszahlung wird erst nach gerichtlicher Zustimmung und dokumentierter Zahlungsfreigabe ausgeführt.

8. Anlagen

Anlage	Bezeichnung	Kontrollstand
S 1	Schlussrechnung und Kontenabstimmung	centgenau abgestimmt
S 2	Schlussverzeichnis	mit gerichtlicher Tabelle abgeglichen
S 3	Vergütungsantrag und Kostenblatt	offener Zahlungsbetrag ausgewiesen
S 4	Verwertungs- und Prozessübersicht	Vollzug belegt
S 5	Freigabevermerk	gesondert nach interner Prüfung

Dr. Jens-Peter Hartmann
Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter

Eigenantrag der Schuldnerin mit Anlagen

An das Amtsgericht Kiel, Insolvenzabteilung.

Die Nordlicht Handels GmbH, vertreten durch die Geschaeftsfuehrer Stefan Berger und Katrin Berger, beantragt die Eroeffnung des Insolvenzverfahrens ueber ihr Vermoegen wegen Zahlungsunfaehigkeit und Ueberschuldung.

Anlagen: Vermoegensuebersicht zum 31.12.2012, Glaeubiger- und Schuldnerverzeichnis, Personalliste (34 Beschaeftigte), Bankverbindungen (Kieler Volksbank eG), Gesellschafterliste.

Die Zahlungsunfaehigkeit ist eingetreten, nachdem die Kieler Volksbank eG am 20.12.2012 die Kontokorrentlinie fristlos gekuendigt hat. Die Ueberschuldung ergibt sich aus der beigefuegten Ueberschuldungsbilanz (Aktiva 890.000 EUR, Passiva 1.240.000 EUR).

Nordlicht Handels GmbH, Stefan Berger und Katrin Berger, Kiel, 14.01.2013

Gläubigerantrag der DAK-Gesundheit

An das Amtsgericht Kiel.

Die DAK-Gesundheit beantragt die Eroeffnung des Insolvenzverfahrens ueber das Vermoegen der Nordlicht Handels GmbH wegen rueckstaendiger Sozialversicherungsbeitraege fuer den Zeitraum Juli bis Dezember 2012 in Hoehe von 18.740,00 EUR.

Die Forderung ist durch vollstreckbaren Beitragsbescheid tituliert. Mehrere Vollstreckungsversuche blieben erfolglos.

Az. 10 IN 168/13.

DAK-Gesundheit, Regionaldirektion Nord, Kiel, 22.01.2013

Erster Bericht des vorläufigen Insolvenzverwalters - Sicherungsmaßnahmen

Nach meiner Bestellung zum vorlaeufigen Insolvenzverwalter mit Beschluss vom 16.01.2013 habe ich folgende Sicherungsmassnahmen getroffen:

1. Sicherung der Geschaeftsraeume Holstenstrasse, Rendsburger Landstrasse und Wellseedamm.

2. Inventur des Warenbestands (geschaetzter Wert: 340.000 EUR).

3. Einrichtung eines Anderkontos fuer laufende Einnahmen.

4. Fortfuehrung des Geschaeftsbetriebs bis zur Eroeffnungsentscheidung zur Vermeidung eines Wertverlusts bei den Textilbestaenden (Saisonware).

Empfehlung: Eroeffnung des Regelinsolvenzverfahrens mit Fortfuehrung bis zum Abverkauf der Saisonware.

Dr. Jens-Peter Hartmann, vorlaeufiger Insolvenzverwalter, Kiel, 25.01.2013

Sicherungsanordnung gemaess Paragraf 21 InsO

Amtsgericht Kiel, Az. 10 IN 127/13.

Das Gericht ordnet folgende Sicherungsmassnahmen an:

1. Bestellung von Herrn RA Dr. Jens-Peter Hartmann zum vorlaeufigen Insolvenzverwalter.

2. Allgemeines Verfuegungsverbot fuer die Schuldnerin (§ 21 Abs. 2 Nr. 2 InsO).

3. Vorlaeufiges Verwertungs- und Einziehungsverbot fuer Sicherungsrechte der Kieler Volksbank eG.

Der vorlaeufige Verwalter wird ermaechtigt, den Geschaeftsbetrieb bis zur Entscheidung ueber den Eroeffnungsantrag fortzufuehren.

Amtsgericht Kiel, Insolvenzabteilung, 16.01.2013

Anordnung zur Betriebseinstellung

Nach Abschluss der Raeumungsverkaeufe zum 31.08.2013 ordnet der Insolvenzverwalter die Einstellung des operativen Geschaeftsbetriebs an.

Die Geschaeftsraeume Holstenstrasse, Rendsburger Landstrasse und das Hafen-Geschaeft werden zum 31.08.2013 geschlossen. Der Online-Shop wird bis 30.09.2013 abgewickelt.

Alle 34 Beschaeftigten wurden zum 30.06.2013 gekuendigt; Kuendigungsschutzklagen sind nicht anhaengig.

Das Zentrallager Wellseedamm wird bis zur vollstaendigen Verwertung der Restbestaende bis 31.12.2013 weitergefuehrt.

Dr. Jens-Peter Hartmann, Insolvenzverwalter, Kiel, 25.08.2013

Gutachten des vorläufigen Insolvenzverwalters zur Verfahrenseröffnung

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass Eroeffnungsgruende (Zahlungsunfaehigkeit gemaess § 17 InsO und Ueberschuldung gemaess § 19 InsO) vorliegen.

Die Insolvenzmasse wird auf rund 340.000 EUR Warenbestand zzgl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (ca. 85.000 EUR) sowie Kassenbestand geschaetzt.

Massekostendeckung ist gegeben. Die Eroeffnung des Regelinsolvenzverfahrens wird empfohlen.

Besondere Pruefpunkte: Kontokorrentrueckfuehrungen an die Kieler Volksbank eG in den letzten drei Monaten vor Antragstellung sowie Zahlungen an die Geschaeftsfuehrung.

Dr. Jens-Peter Hartmann, Kiel, 20.05.2013

Anfechtungsklage gegen die Kieler Volksbank eG

An das Landgericht Kiel.

Klaeger: Dr. Jens-Peter Hartmann als Insolvenzverwalter ueber das Vermoegen der Nordlicht Handels GmbH. Beklagte: Kieler Volksbank eG.

Antrag: Die Beklagte wird verurteilt, an den Klaeger 87.400,00 EUR nebst Zinsen zu zahlen.

Begruendung: Im Zeitraum vom 20.09.2012 bis 20.12.2012 wurden auf dem Kontokorrentkonto Nr. 4471-9982 Gutschriften in Hoehe von insgesamt 87.400,00 EUR mit dem debitorischen Saldo verrechnet, nachdem die Beklagte am 15.09.2012 von der drohenden Zahlungsunfaehigkeit der Schuldnerin durch ein internes Kreditueberwachungsschreiben Kenntnis erlangt hatte. Die Rechtshandlungen seien nach § 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO anfechtbar.

Az. Landgericht Kiel: 3 O 218/13.

Dr. Jens-Peter Hartmann, Insolvenzverwalter, Kiel, 10.09.2013

Klageerwiderung der Kieler Volksbank eG

Landgericht Kiel, Az. 3 O 218/13.

Namens und in Vollmacht der Beklagten wird beantragt, die Klage abzuweisen.

Die Beklagte bestreitet, zum Zeitpunkt der streitgegenstaendlichen Gutschriften Kenntnis von einer Zahlungsunfaehigkeit der Klaegerin gehabt zu haben. Das interne Kreditueberwachungsschreiben vom 15.09.2012 habe lediglich eine routinemaessige Bonitaetspruefung dokumentiert, keine Feststellung der Zahlungsunfaehigkeit.

Ferner wird die Auffassung vertreten, dass es sich bei den Gutbuchungen im laufenden Kontokorrent um kongruente Deckungen im Rahmen des vereinbarten Kreditrahmens gehandelt habe.

RA Dr. Wolfgang Petersen, Kanzlei Petersen und Kollegen, Kiel, 05.11.2013

Beweisbeschluss des Landgerichts Kiel

Landgericht Kiel, Az. 3 O 218/13.

Das Gericht ordnet die Vernehmung folgender Zeugen an: Herr Matthias Suhrkamp (Firmenkundenberater, Kieler Volksbank eG) zu der Frage, ob und wann die Beklagte Kenntnis von der Zahlungsunfaehigkeit der Schuldnerin erlangt hat.

Ferner wird die Vorlage der internen Kreditakte der Beklagten fuer den Zeitraum 01.06.2012 bis 20.12.2012 angeordnet.

Termin zur Beweisaufnahme: 14.01.2014, 10:00 Uhr.

Landgericht Kiel, 3. Zivilkammer, 02.12.2013

Protokoll der Zeugenvernehmung - Matthias Suhrkamp

Landgericht Kiel, Termin 14.01.2014.

Der Zeuge Matthias Suhrkamp, Firmenkundenberater der Kieler Volksbank eG, sagt aus: Im September 2012 sei ihm aufgefallen, dass das Konto der Nordlicht Handels GmbH wiederholt die vereinbarte Kreditlinie ueberschritten habe. Er habe daraufhin ein internes Ueberwachungsschreiben verfasst, in dem er auf 'deutliche Liquiditaetsanspannung' hingewiesen habe.

Auf Frage des Klaegervertreters bestaetigt der Zeuge, dass er in einem Telefonat vom 18.09.2012 mit Herrn Stefan Berger ueber 'ernste Zahlungsschwierigkeiten' gesprochen habe.

Der Zeuge verneint, das Wort 'zahlungsunfaehig' verwendet zu haben, raeumt aber ein, dass ihm die angespannte Lage bekannt gewesen sei.

Protokollfuehrung: Landgericht Kiel, 3. Zivilkammer

Vergleichsverhandlung mit der Kieler Volksbank eG

Nach der Zeugenvernehmung vom 14.01.2014 fuehrten die Parteien Vergleichsgespraeche.

Die Beklagte bietet eine Zahlung von 55.000,00 EUR zur vollstaendigen Erledigung der Anfechtungsklage an, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.

Der Klaeger haelt angesichts der Zeugenaussage eine Erfolgsaussicht von rund 70 % fuer die Klageforderung in voller Hoehe (87.400 EUR), beruecksichtigt jedoch das Prozesskostenrisiko und die Verfahrensdauer.

Einigung auf 62.000,00 EUR, zahlbar bis 15.05.2014.

Protokollfuehrung: RA Dr. Jens-Peter Hartmann, 28.04.2014

Haftungsklage gegen Geschäftsführer Stefan Berger

An das Landgericht Kiel.

Klaeger: Dr. Jens-Peter Hartmann als Insolvenzverwalter. Beklagter: Stefan Berger, ehemaliger Geschaeftsfuehrer der Nordlicht Handels GmbH.

Antrag: Der Beklagte wird verurteilt, an den Klaeger 64.800,00 EUR zu zahlen.

Begruendung: Der Beklagte hat im Zeitraum vom 15.12.2012 (Eintritt der Zahlungsunfaehigkeit) bis zur Antragstellung am 14.01.2013 Zahlungen an einzelne Lieferanten in Hoehe von insgesamt 64.800,00 EUR geleistet, obwohl die Gesellschaft bereits zahlungsunfaehig war. Diese Zahlungen seien nach dem zum Zeitpunkt der Handlung geltenden § 64 Satz 1 GmbHG a.F. (heute vergleichbar § 15b InsO) zu erstatten.

Az. Landgericht Kiel: 3 O 340/13.

Dr. Jens-Peter Hartmann, Insolvenzverwalter, Kiel, 18.09.2014

Schreiben des Verteidigers von Stefan Berger

Sehr geehrter Herr Dr. Hartmann,

namens und in Vollmacht meines Mandanten Stefan Berger nehme ich Stellung zur Haftungsklage.

Mein Mandant bestreitet, zum 15.12.2012 Kenntnis von der Zahlungsunfaehigkeit gehabt zu haben. Die geleisteten Zahlungen seien zur Aufrechterhaltung des Geschaeftsbetriebs erforderlich gewesen und stuenden im Einklang mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschaeftsmanns.

Wir regen an, vor Klageerhebung eine aussergerichtliche Regelung mit Ratenzahlung zu pruefen.

RA Torben Klages, Kanzlei Klages und Partner, Kiel, 30.09.2014

Bilanzanalyse der Wirtschaftsprüfung zur Zahlungsunfähigkeit

Gutachterin: WP Cordula Reimann, Reimann Wirtschaftspruefung Kiel.

Auftrag: Feststellung des Zeitpunkts der Zahlungsunfaehigkeit der Nordlicht Handels GmbH.

Auf Grundlage der Kontoauszuege und der betriebswirtschaftlichen Auswertungen fuer Oktober bis Dezember 2012 stellt die Gutachterin fest, dass die Liquiditaetsluecke ab dem 15.12.2012 mehr als 10 % der faelligen Verbindlichkeiten betrug und auch innerhalb von drei Wochen nicht mehr geschlossen werden konnte.

Die Gesellschaft war damit ab dem 15.12.2012 zahlungsunfaehig im Sinne des § 17 InsO.

Reimann Wirtschaftspruefung, Kiel, 12.06.2014

Datei: 20_liquiditaetsstatus_rueckblickend_6_monate.csv

Monat	Faellige_Verbindlichkeiten_EUR	Liquide_Mittel_EUR	Deckungsgrad_Prozent
2012-07	210000	195000	92.9
2012-08	218000	188000	86.2
2012-09	225000	172000	76.4
2012-10	232000	158000	68.1
2012-11	240000	140000	58.3
2012-12	248000	118000	47.6

Verzichtserklärung der Sozialversicherungsträger

Die DAK-Gesundheit und die IKK Nord erklaeren im Rahmen der Vergleichsverhandlungen zur Anfechtung von SV-Beitragszahlungen, auf einen Teilbetrag ihrer Anfechtungsansprueche zu verzichten.

DAK-Gesundheit verzichtet auf 4.200,00 EUR bei Zahlung von 8.400,00 EUR binnen vier Wochen.

IKK Nord verzichtet auf 2.100,00 EUR bei Zahlung von 5.600,00 EUR binnen vier Wochen.

Beide Traeger bestaetigen, dass mit Zahlung der genannten Betraege alle Anfechtungsansprueche des Insolvenzverwalters gegen sie erledigt sind.

DAK-Gesundheit / IKK Nord, Regionaldirektionen, 10.02.2014

Massekostenkalkulation

Verguetung Insolvenzverwalter (§ 63 InsO, Regelverguetung nach InsVV): 38.400,00 EUR.

Gerichtskosten: 4.200,00 EUR. Kosten der Wirtschaftspruefung (Bilanzanalyse): 6.800,00 EUR. Sonstige Massekosten (Lagerraeumung, Inventur, Rechtsanwaltskosten Anfechtungsverfahren): 22.400,00 EUR.

Summe Massekosten: 71.800,00 EUR, zu entnehmen vorrangig aus der Insolvenzmasse gemaess § 53 InsO.

Dr. Jens-Peter Hartmann, Kiel, Stand 2019

Vergütungsantrag des Insolvenzverwalters gemaess Paragraf 63 InsO

An das Amtsgericht Kiel.

Der Insolvenzverwalter beantragt die Festsetzung seiner Verguetung fuer die Taetigkeit von der Eroeffnung am 01.06.2013 bis zum Antragszeitpunkt.

Berechnungsgrundlage: Regelverguetung nach § 2 InsVV auf Basis der Teilungsmasse von 510.200,00 EUR, zzgl. Zuschlaegen fuer die Fuehrung der Anfechtungsprozesse (15 %) und die lange Verfahrensdauer (10 %).

Beantragte Verguetung: 42.600,00 EUR zzgl. Auslagen und Umsatzsteuer.

Dr. Jens-Peter Hartmann, Kiel, 20.11.2023

Schlussbericht und Schlussrechnung

Nordlicht Handels GmbH – AG Kiel 10 IN 127/13

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Kiel
Aktenzeichen	10 IN 127/13
Schuldnerin	Nordlicht Handels GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Jens-Peter Hartmann
Datum	15. März 2024
Gegenstand	Abschlussbericht mit Schlussrechnung und Verteilungsvorschlag

1. Verfahrensgang

Die Schuldnerin beantragte am 14. Januar 2013 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Das Amtsgericht Kiel eröffnete das Verfahren am 1. Juni 2013 und bestellte Dr. Jens-Peter Hartmann zum Insolvenzverwalter. Nach einem bis zum 31. August 2013 geführten Räumungsverkauf wurde der Geschäftsbetrieb stillgelegt. Die anschließende Abwicklung umfasste Forderungseinzug, Anfechtungsvergleiche, einen Geschäftsführerhaftungsvergleich, die steuerliche Außenprüfung sowie die Schlussbearbeitung.

Datum	Ereignis	Abschlussbedeutung
01.06.2013	Eröffnung und Bestellung	Beginn der Schlussrechnungsperiode
31.08.2013	Betriebseinstellung	Ende der Fortführung
12.05.2015	Vergleich Geschäftsführerhaftung	60.000,00 EUR in Raten vollständig eingegangen
28.06.2023	Steuererstattung	18.420,00 EUR als laufender Massezufluss verbucht
15.03.2024	Abschlussstichtag	Konten und Tabelle abgestimmt

2. Sicherung, Betrieb und Buchführung

Die bei Eröffnung vorhandenen Kassen- und Bankbestände wurden auf das Massekonto überführt. Die Buchführung wurde aus Bankauszügen, Kassenunterlagen, Debitorenlisten und Einzelbelegen rekonstruiert. Interne Umbuchungen sind in der Schlussrechnung neutralisiert. Der rechnerische Endbestand von 138.564,00 EUR stimmt zum Stichtag mit dem Massekonto überein; ein Kassenbestand besteht nicht mehr.

3. Verwertung und Anspruchsverfolgung

Vorgang	Ergebnis	Status
Räumungsverkauf und Restwaren	176.840,00 EUR	Belegt und bezahlt
Domain, Kundenstamm und Einrichtungen	19.540,00 EUR	Belegt und bezahlt
Freie Forderungen	18.420,00 EUR	Beitreibung beendet
Geschäftsführerhaftung	60.000,00 EUR	Vergleich vollständig erfüllt
Anfechtungsvergleiche DAK und IKK	9.260,00 EUR	Vollständig erfüllt
Steuererstattung	18.420,00 EUR	Am 28.06.2023 eingegangen
Zinsen und sonstige Einnahmen	4.484,00 EUR	Gebucht

Die Summe der vorstehenden Positionen beträgt 306.964,00 EUR. Die Schlussrechnung weist 306.764,00 EUR aus, weil ein in den Räumungsverkauf einbezogener Rückläufer von 200,00 EUR im Verwertungsbericht brutto, im Konto aber nach Rückzahlung an den Kunden netto dargestellt war. Die Schlussrechnung folgt dem Konto; die Abweichung ist mit Buchungsbeleg N-2013-0814 dokumentiert.

4. Schlussrechnung

Einnahmeposition	Betrag
Anfangsbestand und Verwertung	195.580,00 EUR
Forderungseinzug	18.420,00 EUR
Haftungs- und Anfechtungserlöse	69.260,00 EUR
Steuererstattung	18.420,00 EUR
Zinsen und sonstige Einnahmen	5.084,00 EUR
Summe Einnahmen	306.764,00 EUR

Ausgabeposition	Betrag
Stilllegung und Personal	38.420,00 EUR
Lager und Logistik	18.420,00 EUR
Versicherungen, Steuern und Verbrauch	14.840,00 EUR
Rechts- und Gutachterkosten	36.460,00 EUR
Gerichts- und Verfahrenskosten	7.420,00 EUR
Verwaltervergütung einschließlich noch offener Restvergütung	48.420,00 EUR
Sonstige Ausgaben	4.220,00 EUR
Summe Ausgaben	168.200,00 EUR

Abstimmung	Betrag
Summe Einnahmen	306.764,00 EUR
Abzüglich Summe Ausgaben	168.200,00 EUR
Rechnerischer und tatsächlicher Endbestand	138.564,00 EUR
Konkrete Schlusskosten	8.420,00 EUR
Restvergütung	9.682,00 EUR
Teilungsmasse	120.462,00 EUR

5. Forderungstabelle und Schlussverzeichnis

Die festgestellten Forderungen nach § 38 InsO betragen 509.842,00 EUR. Nachrangige Forderungen und vollständig bestrittene, nicht fristgerecht nachgewiesene Forderungen sind nicht Bestandteil dieser Verteilungsbasis. Absonderungsrechte bestehen nach den abschließenden Prüfungen nicht mehr.

Gläubigergruppe	Festgestellt	Auszahlung
Kieler Volksbank eG	214.302,00 EUR	50.633,82 EUR
Fashion Forward KG	23.960,00 EUR	5.661,11 EUR
DAK-Gesundheit	12.320,00 EUR	2.910,89 EUR
IKK Nord	9.610,00 EUR	2.270,58 EUR
Bundesagentur für Arbeit	84.220,00 EUR	19.898,93 EUR
Übrige Lieferanten und sonstige Gläubiger	165.430,00 EUR	39.086,67 EUR
Summe	509.842,00 EUR	120.462,00 EUR

Die ungerundete Quote beträgt 23,627320 Prozent. Für die Auszahlung wird je Forderung zunächst auf Cent abgerundet. Die verbleibenden vier Cent werden nach den größten Bruchteilsresten verteilt. Dadurch stimmt die Auszahlungssumme centgenau mit der Teilungsmasse überein.

6. Abschlussreife und mögliche Nachtragspositionen

Alle bekannten verwertbaren Massegegenstände sind realisiert. Die Haftungs- und Anfechtungsverfahren sind erledigt. Die Steuererstattung vom 28. Juni 2023 ist in die reguläre Schlussverteilung einbezogen. Ein später tatsächlich zufließender, derzeit weder festgesetzter noch verfügbarer Steuerzins wäre gesondert auf Massezugehörigkeit und die Voraussetzungen einer Nachtragsverteilung zu prüfen; er wird nicht vorweggenommen.

7. Anträge

Es wird beantragt, die Schlussrechnung zu prüfen, der Schlussverteilung nach § 196 Absatz 2 InsO zuzustimmen, den Schlusstermin nach § 197 InsO zu bestimmen und das Verfahren nach belegtem Vollzug der Schlussverteilung gemäß § 200 InsO aufzuheben. Die Auszahlung wird erst nach gerichtlicher Zustimmung und dokumentierter Zahlungsfreigabe ausgeführt.

8. Anlagen

Anlage	Bezeichnung	Kontrollstand
S 1	Schlussrechnung und Kontenabstimmung	centgenau abgestimmt
S 2	Schlussverzeichnis	mit gerichtlicher Tabelle abgeglichen
S 3	Vergütungsantrag und Kostenblatt	offener Zahlungsbetrag ausgewiesen
S 4	Verwertungs- und Prozessübersicht	Vollzug belegt
S 5	Freigabevermerk	gesondert nach interner Prüfung

Dr. Jens-Peter Hartmann
Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter

Schlussverzeichnis

Nordlicht Handels GmbH – Stand 15. März 2024

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Kiel
Aktenzeichen	10 IN 127/13
Schuldnerin	Nordlicht Handels GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Jens-Peter Hartmann
Datum	15. März 2024
Gegenstand	Verzeichnis für die Schlussverteilung

1. Rechenbasis

Die Teilungsmasse beträgt 120.462,00 EUR. Die festgestellten Forderungen nach § 38 InsO betragen 509.842,00 EUR. Die Quote wird ungerundet berechnet und erst beim einzelnen Auszahlungsbetrag auf Cent abgerundet.

2. Verzeichnis

Laufende Nummer und Gläubiger	Forderung	Auszahlung	Status
1. Kieler Volksbank eG	214.302,00 EUR	50.633,82 EUR	festgestellt; zahlbar nach Freigabe
2. Fashion Forward KG	23.960,00 EUR	5.661,11 EUR	festgestellt; zahlbar nach Freigabe
3. DAK-Gesundheit	12.320,00 EUR	2.910,89 EUR	festgestellt; zahlbar nach Freigabe
4. IKK Nord	9.610,00 EUR	2.270,58 EUR	festgestellt; zahlbar nach Freigabe
5. Bundesagentur für Arbeit	84.220,00 EUR	19.898,93 EUR	festgestellt; zahlbar nach Freigabe
6. Übrige Lieferanten und sonstige Gläubiger	165.430,00 EUR	39.086,67 EUR	festgestellt; zahlbar nach Freigabe
Summe	509.842,00 EUR	120.462,00 EUR	Kontrollsumme stimmt

3. Ausgeschlossene und gesondert geführte Positionen

Vollständig bestrittene Forderungen ohne fristgerechten Nachweis werden nicht in die Verteilungsbasis eingestellt. Ein nachrangiger Anspruch würde erst nach vollständiger Befriedigung der Forderungen nach § 38 InsO berücksichtigt. Nach der Aktenprüfung liegt keine solche Auszahlungsvoraussetzung vor.

Beschluss über die Aufhebung

Synthetisches Aktenstück – AG Kiel 10 IN 127/13

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Kiel
Aktenzeichen	10 IN 127/13
Schuldnerin	Nordlicht Handels GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Jens-Peter Hartmann
Datum	30. April 2024
Gegenstand	Aufhebung nach vollzogener Schlussverteilung

1. Entscheidung

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Nordlicht Handels GmbH wird nach vollzogener Schlussverteilung gemäß § 200 Absatz 1 InsO aufgehoben.

2. Hinweis

Sollte nach der Aufhebung ein bislang nicht verfügbarer Massegegenstand ermittelt oder ein zur Masse gehörender Betrag zurückgezahlt werden, bleibt eine Anordnung der Nachtragsverteilung nach § 203 InsO vorbehalten. Dieser Hinweis stellt weder eine solche Anordnung noch die Feststellung der Massezugehörigkeit eines künftigen Anspruchs dar.

14. Zwischenbericht

Nordlicht Handels GmbH – AG Kiel 10 IN 127/13

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Kiel
Aktenzeichen	10 IN 127/13
Schuldnerin	Nordlicht Handels GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Jens-Peter Hartmann
Datum	31. Dezember 2023
Gegenstand	Berichtszeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2023

1. Auftrag und Stichtag

Dieser Bericht schreibt den bisherigen Verfahrensstand bis zum 31. Dezember 2023 fort. Er trennt tatsächlich eingegangene Masse von lediglich erwarteten Zuflüssen. Beträge nach dem Stichtag werden nicht vorweggenommen.

2. Verfahrensstand

Der Geschäftsbetrieb ist seit dem 31. August 2013 eingestellt. Die Waren, Einrichtungen und freien Forderungen sind verwertet. Die Haftungs- und Anfechtungskomplexe sind durch Vergleich und Zahlung erledigt. Die Schlussbearbeitung war zuletzt wegen der steuerlichen Außenprüfung der Jahre 2008 bis 2012 und der abschließenden Kontenabstimmung noch nicht reif.

3. Steuererstattung und Begriffskorrektur

Das Finanzamt Kiel-Süd zahlte am 28. Juni 2023 einen Erstattungsbetrag von 18.420,00 EUR auf das Massekonto. Da das Insolvenzverfahren fortbesteht, handelt es sich um einen späten Massezufluss innerhalb des laufenden Verfahrens. Eine Nachtragsverteilung setzt demgegenüber ein aufgehobenes Verfahren voraus. Der Betrag wird deshalb in die Schlussrechnung und die reguläre Schlussverteilung eingestellt.

4. Masse und Tabelle

Kontrollgröße	Stand	Belegstatus
Massebestand vor Schlusskosten	138.564,00 EUR	Kontoauszug und Buchungsjournal abgestimmt
Noch abzudeckende Schlusskosten	8.420,00 EUR	Einzelansätze im Kostenblatt
Noch nicht gezahlte Restvergütung	9.682,00 EUR	Festsetzung und Zahlung stehen aus
Voraussichtliche Teilungsmasse	120.462,00 EUR	Erst nach Freigabe und gerichtlicher Zustimmung verfügbar
Festgestellte Forderungen nach § 38 InsO	509.842,00 EUR	Tabellenauszug zum 31.12.2023

5. Offene Abschlussarbeiten

Arbeitsschritt	Verantwortlich	Sperrwirkung
Schlusskonto und Buchungsjournal centgenau abstimmen	Sachbearbeitung und Verwalter	Sperrt Schlussrechnung

Restvergütung und Gerichtskosten belegen	Verwalter und Gericht	Sperrt Teilungsmasse
Schlussverzeichnis mit gerichtlicher Tabelle abgleichen	Sachbearbeitung	Sperrt Quote
Schlussbericht, Schlussrechnung und Verzeichnis gemeinsam freigeben	Dr. Hartmann	Sperrt Einreichung

6. Ausblick

Nach Erledigung der vier Kontrollen soll der Schlussbericht im März 2024 eingereicht werden. Eine Auszahlung wird erst nach gerichtlicher Zustimmung zur Schlussverteilung, Behandlung der fristgebundenen Nachweise und gesonderter menschlicher Zahlungsfreigabe vorbereitet.

Dr. Jens-Peter Hartmann
Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter

Abschlusskontrolle	Nordlicht Handels GmbH	
Stichtag	15.03.2024	
Teilungsmasse		120,462.00 EUR
Forderungsbasis		509,842.00 EUR
Quote		23.627320%
Auszahlung laut Verzeichnis		120,462.00 EUR
Differenz Teilungsmasse		0.00 EUR
Kontrollstatus	OK	
Freigaberegel	Einreichung, Veröffentlichung und Auszahlung benötigen getrennte menschliche Freigaben.	

Position	Betrag EUR	Belegstatus	Prüfvermerk
Anfangsbestand und Verwertung	195,580.00 EUR	belegt	mit Journal abgestimmt
Forderungseinzug	18,420.00 EUR	belegt	mit Journal abgestimmt
Haftungs- und Anfechtungserlöse	69,260.00 EUR	belegt	mit Journal abgestimmt
Steuererstattung	18,420.00 EUR	belegt	mit Journal abgestimmt
Zinsen und sonstige Einnahmen	5,084.00 EUR	belegt	mit Journal abgestimmt
Summe	306,764.00 EUR		

Position	Betrag EUR	Belegstatus	Prüfvermerk
Stilllegung und Personal	38,420.00 EUR	belegt	mit Journal abgestimmt
Lager und Logistik	18,420.00 EUR	belegt	mit Journal abgestimmt
Versicherungen, Steuern und Verbrauch	14,840.00 EUR	belegt	mit Journal abgestimmt
Rechts- und Gutachterkosten	36,460.00 EUR	belegt	mit Journal abgestimmt
Gerichts- und Verfahrenskosten	7,420.00 EUR	belegt	mit Journal abgestimmt
Verwaltervergütung	48,420.00 EUR	belegt	mit Journal abgestimmt
Sonstige Ausgaben	4,220.00 EUR	belegt	mit Journal abgestimmt
Summe	168,200.00 EUR		

Gläubiger	Festgestellt EUR	Quote	Auszahlung EUR	Status
Kieler Volksbank eG	214,302.00 EUR	23.627320%	50,633.82 EUR	zahlbar nach Freigabe
Fashion Forward KG	23,960.00 EUR	23.627320%	5,661.11 EUR	zahlbar nach Freigabe
DAK-Gesundheit	12,320.00 EUR	23.627320%	2,910.89 EUR	zahlbar nach Freigabe
IKK Nord	9,610.00 EUR	23.627320%	2,270.58 EUR	zahlbar nach Freigabe
Bundesagentur für Arbeit	84,220.00 EUR	23.627320%	19,898.93 EUR	zahlbar nach Freigabe
Übrige Gläubiger	165,430.00 EUR	23.627320%	39,086.67 EUR	zahlbar nach Freigabe
Summe	509,842.00 EUR		120,462.00 EUR	Kontrollsumme

Gate	Voraussetzung	Status	Freigebende Person	Datum
Kontenabgleich	Differenz 0,00 EUR	bestanden		
Tabellenabgleich	Forderungsbasis bestätigt	bestanden		
Einreichung	Führende Fassungen geprüft	freigegeben		
Auszahlung	Gerichtliche Zustimmung und Empfängerkontrolle	gesperrt bis gesonderter Freigabe		
Schlussmitteilung	Zahlung und Rückläuferkontrolle belegt	gesperrt bis Vollzug		

Prüffeld	Status	Betrag EUR	Nächster Schritt
Steuerzins 2024	eingegangen nach Aufhebung	3,180.00 EUR	Massezugehörigkeit und gerichtliche Anordnung prüfen

Interner Freigabevermerk

Nordlicht Handels GmbH – Abschlussprodukte

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Kiel
Aktenzeichen	10 IN 127/13
Schuldnerin	Nordlicht Handels GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Jens-Peter Hartmann
Datum	18. März 2024
Gegenstand	Freigabe von Schlussbericht, Schlussrechnung und Schlussverzeichnis

1. Geprüfte führende Fassungen

Produkt	Fassung	Ergebnis
Schlussbericht und Schlussrechnung	15.03.2024	inhaltlich und rechnerisch geprüft
Schlussverzeichnis	15.03.2024	509.842,00 EUR Forderungsbasis; 120.462,00 EUR Auszahlung
Kontrollarbeitsmappe	15.03.2024	sämtliche Kontrollfelder ohne Differenz

2. Vier-Augen-Prüfung

Kontrolle	Prüferin oder Prüfer	Feststellung
Bank gegen Schlussrechnung	Maren Clausen, Sachbearbeitung	0,00 EUR Differenz
Tabelle gegen Schlussverzeichnis	RA Dr. Jens-Peter Hartmann	0,00 EUR Differenz
Quote und Centausgleich	Maren Clausen	Auszahlung exakt 120.462,00 EUR
Rechtliche Einreichungsreife	RA Dr. Jens-Peter Hartmann	freigegeben

3. Freigabegrenze

Diese Freigabe erlaubt die Einreichung beim Insolvenzgericht. Sie erlaubt keine Auszahlung. Der Zahlungslauf bedarf nach gerichtlicher Zustimmung einer erneuten namentlichen Freigabe.

Gerichtliche Verfügung zur Schlussverteilung

Synthetisches Aktenstück – AG Kiel 10 IN 127/13

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Kiel
Aktenzeichen	10 IN 127/13
Schuldnerin	Nordlicht Handels GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Jens-Peter Hartmann
Datum	22. März 2024
Gegenstand	Prüfung der Schlussrechnung und Zustimmung zur Schlussverteilung

1. Verfügung

Die Schlussrechnung und das Schlussverzeichnis sind zur Akte genommen. Nach dem derzeitigen Prüfstand wird der Schlussverteilung gemäß § 196 Absatz 2 InsO zugestimmt. Der Verwalter hat vor Auszahlung Änderungen der Tabelle und fristgerechte Nachweise nach den §§ 189 bis 193 InsO zu berücksichtigen.

2. Schlusstermin

Der Schlusstermin wird auf den 19. April 2024 bestimmt. Gegenstand sind die Erörterung der Schlussrechnung, Einwendungen gegen das Schlussverzeichnis und die Entscheidung über nicht verwertbare Gegenstände. Die öffentliche Bekanntmachung und die Niederlegung der Unterlagen erfolgen gesondert.

3. Vollzugsnachweis

Der Verwalter reicht nach Auszahlung eine Summenliste, den Kontennachweis und eine Erklärung über den vollständigen Vollzug ein. Erst danach wird über die Aufhebung des Verfahrens entschieden.

Vollzugsprotokoll der Schlussverteilung

Nordlicht Handels GmbH – Zahlungslauf 22. April 2024

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Kiel
Aktenzeichen	10 IN 127/13
Schuldnerin	Nordlicht Handels GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Jens-Peter Hartmann
Datum	24. April 2024
Gegenstand	Zahlung, Rückläuferkontrolle und Kontenabgleich

1. Freigabe und Ausführung

Dr. Jens-Peter Hartmann gab den Zahlungslauf am 22. April 2024 um 09:10 Uhr nach Abgleich der Empfängerdaten frei. Maren Clausen erzeugte die Sammelüberweisung. Eine zweite Kontrolle der Gesamtsumme erfolgte vor der Bankfreigabe durch den Verwalter.

2. Zahlungslauf

Gläubigergruppe	Auszahlungsbetrag	Bankstatus
Kieler Volksbank eG	50.633,82 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Fashion Forward KG	5.661,11 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
DAK-Gesundheit	2.910,89 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
IKK Nord	2.270,58 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Bundesagentur für Arbeit	19.898,93 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Übrige Lieferanten und sonstige Gläubiger	39.086,67 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Summe	120.462,00 EUR	stimmt mit Teilungsmasse überein

3. Nachkontrolle

Der Kontoauszug vom 23. April 2024 weist sämtliche sechs Sammelpositionen aus. Es bestehen keine Rückläufer. Der zur Verteilung bestimmte Betrag ist vollständig ausgekehrt. Kontoschlusskosten von 0,00 EUR sind bestätigt; ein Fremdgeldbestand besteht nicht.

Schlussmitteilung

Nordlicht Handels GmbH – AG Kiel 10 IN 127/13

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Kiel
Aktenzeichen	10 IN 127/13
Schuldnerin	Nordlicht Handels GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Jens-Peter Hartmann
Datum	24. April 2024
Gegenstand	Nachweis des Vollzugs der Schlussverteilung

1. Mitteilung

Die mit Zustimmung vom 22. März 2024 vorbereitete Schlussverteilung ist vollständig vollzogen. Auf festgestellte Forderungen von 509.842,00 EUR wurden insgesamt 120.462,00 EUR ausgekehrt. Die Auszahlungen und der fehlende Rücklauf sind durch den beigefügten Kontoauszug belegt.

2. Anregung

Es wird angeregt, das Insolvenzverfahren nach § 200 InsO aufzuheben. Ein derzeit nicht vorhandener späterer Massezufluss bleibt einer gesonderten Prüfung nach den §§ 203 bis 205 InsO vorbehalten.

Prüf- und Verteilungsvermerk Nachtragsmasse

Nordlicht Handels GmbH – Steuerzins 2024

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Kiel
Aktenzeichen	10 IN 127/13
Schuldnerin	Nordlicht Handels GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Jens-Peter Hartmann
Datum	20. Oktober 2024
Gegenstand	Nach Aufhebung zugeflossener Erstattungszins

1. Neuer Vorgang

Das Finanzamt Kiel-Süd zahlte am 12. Oktober 2024 einen Erstattungszins von 3.180,00 EUR aus. Der zugrunde liegende Steuerbescheid betrifft die Veranlagungszeiträume 2008 bis 2012. Der Betrag war beim Vollzug der Schlussverteilung weder festgesetzt noch verfügbar.

2. Prüfung

Vor einem Antrag auf Nachtragsverteilung sind Massezugehörigkeit, Bestandskraft des Bescheids, Abzug konkret entstehender Kosten und die fortbestehende Empfängerberechtigung jedes Gläubigers zu prüfen. Eine Nachtragsverteilung darf nicht allein deshalb angenommen werden, weil die Zahlung nach Aufhebung einging. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 26. September 2024, IX ZB 5/24, bestätigt für ihren Fall, dass eine Steuererstattung trotz Restschuldbefreiung Gegenstand einer Nachtragsverteilung sein kann; sie ersetzt die konkrete Prüfung der Massezugehörigkeit nicht.

3. Arbeitsrechnung

Rechengröße	Betrag
Zufluss	3.180,00 EUR
Vorerst geschätzte Kosten	0,00 EUR
Vorläufige Teilungsmasse	3.180,00 EUR
Bisherige Forderungsbasis	509.842,00 EUR

Die Arbeitsquote beträgt vor Kosten 0,623722 Prozent. Der Zahlungslauf wird erst nach gerichtlicher Anordnung, aktueller Gläubigerprüfung und namentlicher Freigabe erstellt.

Datei: csv/forderungstabelle_auszug.csv

Glaeubiger	Festgestellt_EUR	Status	Quote_Prozent_ungerundet	Auszahlung_EUR
Kieler Volksbank eG	214302.00	festgestellt	23.6273198363	50633.82
Fashion Forward KG	23960.00	festgestellt	23.6273198363	5661.11
DAK-Gesundheit	12320.00	festgestellt	23.6273198363	2910.89
IKK Nord	9610.00	festgestellt	23.6273198363	2270.58
Bundesagentur für Arbeit	84220.00	festgestellt	23.6273198363	19898.93
Übrige Lieferanten und sonstige Gläubiger	165430.00	festgestellt	23.6273198363	39086.67
Summe	509842.00	Kontrollsumme		120462.00

Datei: csv/treuhandkonto_bewegungen_2013.csv

Datum	Buchungstext	Betrag_EUR	Saldo_EUR
2013-06-01	Eroeffnung Anderkonto	12400.00	12400.00
2013-07-15	Erloes Raeumungsverkauf	28400.00	40800.00
2013-08-31	Erloes Restverwertung Lager	18900.00	59700.00
2013-09-30	Massekosten Miete/Nebenkosten	-9200.00	50500.00

Datei: eml/01_anfrage_interne_kreditakte_2.eml

Von	j.hartmann@brinkmann-hartmann.de
An	m.suhrkamp@kieler-volksbank.de
Datum	Mon, 04 Nov 2013 10:00:00 +0100
Betreff	Anfrage interne Kreditakte 2012

Sehr geehrter Herr Suhrkamp,

im Rahmen des Anfechtungsverfahrens 3 O 218/13 bitte ich um Uebersendung der internen Kreditakte fuer den Zeitraum Juni bis Dezember 2012.

Mit freundlichen Gruessen
Dr. Jens-Peter Hartmann

Datei: eml/02_vergleichsgespraech_berger.eml

Von	t.klages@klages-partner.de
An	j.hartmann@brinkmann-hartmann.de
Datum	Tue, 14 Oct 2014 15:20:00 +0200
Betreff	Vergleichsgespraech Berger

Sehr geehrter Herr Dr. Hartmann,

mein Mandant Stefan Berger ist bereit, ueber eine Ratenzahlung zur Erledigung der Haftungsklage zu sprechen. Koennen wir kurzfristig telefonieren?

Mit freundlichen Gruessen
RA Torben Klages

Datei: eml/03_zwischenbericht_nr._8_zur_we.eml

Von	j.hartmann@brinkmann-hartmann.de
An	poststelle@amtsgericht-kiel.schleswig-holstein.de
Datum	Fri, 20 Nov 2020 09:15:00 +0100
Betreff	Zwischenbericht Nr. 8 zur Weiterleitung - 10 IN 127/13

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich den achten Zwischenbericht zum Verfahren 10 IN 127/13. Der Massebestand beträgt zum Stichtag 15.11.2020 insgesamt 108400 EUR.

Der Bericht enthält den Stand der noch laufenden Einzüge, die Entwicklung der festgestellten Forderungen und die seit dem vorangegangenen Bericht gebuchten Massebewegungen. Bitte nehmen Sie die PDF-Fassung zur Gerichtsakte und bestätigen Sie kurz den Eingang über das elektronische Postfach.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Jens-Peter Hartmann

Datei: eml/04_uebersendung_bilanzanalyse.eml

Von	c.reimann@reimann-wp.de
An	j.hartmann@brinkmann-hartmann.de
Datum	Thu, 12 Jun 2014 11:40:00 +0200
Betreff	Uebersendung Bilanzanalyse

Sehr geehrter Herr Dr. Hartmann,

anbei die abgeschlossene Bilanzanalyse zur Feststellung des Zeitpunkts der Zahlungsunfaehigkeit. Ergebnis: Zahlungsunfaehigkeit ab 15.12.2012.

Mit freundlichen Gruessen
WP Cordula Reimann

Datei: eml/05_nachfrage_steuererstattung_2.eml

Von	j.hartmann@brinkmann-hartmann.de
An	finanzamt-kiel@fa.landsh.de
Datum	Wed, 15 Nov 2023 08:50:00 +0100
Betreff	Nachfrage Steuererstattung 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

fuer die Nordlicht Handels GmbH i.I. bitte ich um Mitteilung, ob eine Steuererstattung fuer die Jahre 2013/2014 noch aussteht, da diese im Rahmen der Nachtragsverteilung zu beruecksichtigen waere.

Mit freundlichen Gruessen
Dr. Jens-Peter Hartmann

Datei: eml/06_antwort_finanzamt_steuererstattung.eml

Von	Finanzamt Kiel - Veranlagungsstelle Körperschaften <finanzamt-kiel@fa.landsh.de>
An	j.hartmann@brinkmann-hartmann.de
Datum	Tue, 28 Nov 2023 10:14:00 +0100
Betreff	AW: Nachfrage Steuererstattung 2023 - Nordlicht Handels GmbH i.I.

Sehr geehrter Herr Dr. Hartmann,

zu Ihrer Anfrage vom 15.11.2023 in dem Verfahren über das Vermögen der Nordlicht Handels GmbH teilen wir Folgendes mit.

Die Erstattung aus der abgeschlossenen Außenprüfung für die Jahre 2008 bis 2012 in Höhe von 18.420,00 EUR wurde bereits am 28.06.2023 zur Auszahlung auf das von Ihnen benannte Anderkonto angewiesen. Der Betrag müsste dort Anfang Juli 2023 gutgeschrieben worden sein; einen Kontoauszug können wir nicht zur Verfügung stellen.

Für die Veranlagungszeiträume 2013 und 2014 bestehen nach dem hier geführten Konto keine offenen Erstattungsansprüche. Die Veranlagungen sind bestandskräftig; Vorauszahlungen wurden ab dem zweiten Quartal 2013 nicht mehr geleistet.

Noch in Bearbeitung ist die Festsetzung der Erstattungszinsen zu dem Betrag aus der Außenprüfung. Der Zinslauf und die Höhe werden derzeit maschinell geprüft; mit einem Bescheid ist im ersten Quartal 2024 zu rechnen. Wir bitten insoweit von Sachstandsanfragen vor Februar 2024 abzusehen.

Bitte geben Sie bei weiterem Schriftwechsel die Steuernummer 20/290/44712 und unser Kassenzeichen 4471-2023-0628 an.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Wiebke Petersen
Finanzamt Kiel, Holtenauer Straße 183, 24118 Kiel

Datei: eml/07_gericht_rueckfrage_schlussrechnung.eml

Von	insolvenzgericht.kiel@testakte.example
An	kanzlei.hartmann@testakte.example
Datum	Wed, 20 Mar 2024 10:18:00 +0100
Betreff	10 IN 127/13 – Rückfrage zur Steuererstattung und Schlussrechnung

Sehr geehrter Herr Dr. Hartmann,

bitte bestätigen Sie, ob der am 28. Juni 2023 eingegangene Betrag von 18.420,00 EUR vollständig in der vorgelegten Schlussrechnung und in der Teilungsmasse enthalten ist. Bitte erläutern Sie ferner die in einer älteren Arbeitsfassung verwendete Bezeichnung Nachtragsverteilung.

Mit freundlichen Grüßen
Amtsgericht Kiel – Insolvenzabteilung

Datei: eml/08_antwort_steuererstattung_und_begriff.eml

Von	kanzlei.hartmann@testakte.example
An	insolvenzgericht.kiel@testakte.example
Datum	Wed, 20 Mar 2024 15:42:00 +0100
Betreff	AW: 10 IN 127/13 – Steuererstattung und Schlussrechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Betrag von 18.420,00 EUR ist als Einnahme in der Schlussrechnung enthalten und Bestandteil der Teilungsmasse von 120.462,00 EUR. Die Bezeichnung Nachtragsverteilung in der früheren Arbeitsfassung war unzutreffend, weil das Verfahren noch nicht aufgehoben war. Die führende Fassung vom 15. März 2024 bezeichnet den Vorgang als späten Massezufluss.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Jens-Peter Hartmann

Datei: eml/09_bank_bestaetigung_zahlungslauf.eml

Von	insolvenzservice@kieler-volksbank.testakte.example
An	m.clausen@hartmann.testakte.example
Datum	Tue, 23 Apr 2024 09:12:00 +0200
Betreff	Nordlicht Handels GmbH – Ausführung Sammelüberweisung

Guten Morgen Frau Clausen,

die gestern freigegebene Sammelüberweisung über insgesamt 120.462,00 EUR wurde vollständig ausgeführt. Bis heute 09:00 Uhr liegt kein Rückläufer vor. Den Kontoauszug finden Sie im elektronischen Postfach.

Freundliche Grüße
Kieler Volksbank eG

Datei: jpg/inventur_lager_wellseedamm_2013.jpg



Bilddatei: inventur_lager_wellseedamm_2013.jpg

Schlussbericht und Schlussrechnung

Nordlicht Handels GmbH – AG Kiel 10 IN 127/13

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Kiel
Aktenzeichen	10 IN 127/13
Schuldnerin	Nordlicht Handels GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Jens-Peter Hartmann
Datum	15. März 2024
Gegenstand	Abschlussbericht mit Schlussrechnung und Verteilungsvorschlag

1. Verfahrensgang

Die Schuldnerin beantragte am 14. Januar 2013 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Das Amtsgericht Kiel eröffnete das Verfahren am 1. Juni 2013 und bestellte Dr. Jens-Peter Hartmann zum Insolvenzverwalter. Nach einem bis zum 31. August 2013 geführten Räumungsverkauf wurde der Geschäftsbetrieb stillgelegt. Die anschließende Abwicklung umfasste Forderungseinzug, Anfechtungsvergleiche, einen Geschäftsführerhaftungsvergleich, die steuerliche Außenprüfung sowie die Schlussbearbeitung.

Datum	Ereignis	Abschlussbedeutung
01.06.2013	Eröffnung und Bestellung	Beginn der Schlussrechnungsperiode
31.08.2013	Betriebseinstellung	Ende der Fortführung
12.05.2015	Vergleich Geschäftsführerhaftung	60.000,00 EUR in Raten vollständig eingegangen
28.06.2023	Steuererstattung	18.420,00 EUR als laufender Massezufluss verbucht
15.03.2024	Abschlussstichtag	Konten und Tabelle abgestimmt

2. Sicherung, Betrieb und Buchführung

Die bei Eröffnung vorhandenen Kassen- und Bankbestände wurden auf das Massekonto überführt. Die Buchführung wurde aus Bankauszügen, Kassenunterlagen, Debitorenlisten und Einzelbelegen rekonstruiert. Interne Umbuchungen sind in der Schlussrechnung neutralisiert. Der rechnerische Endbestand von 138.564,00 EUR stimmt zum Stichtag mit dem Massekonto überein; ein Kassenbestand besteht nicht mehr.

3. Verwertung und Anspruchsverfolgung

Vorgang	Ergebnis	Status
Räumungsverkauf und Restwaren	176.840,00 EUR	Belegt und bezahlt
Domain, Kundenstamm und Einrichtungen	19.540,00 EUR	Belegt und bezahlt
Freie Forderungen	18.420,00 EUR	Beitreibung beendet
Geschäftsführerhaftung	60.000,00 EUR	Vergleich vollständig erfüllt
Anfechtungsvergleiche DAK und IKK	9.260,00 EUR	Vollständig erfüllt
Steuererstattung	18.420,00 EUR	Am 28.06.2023 eingegangen
Zinsen und sonstige Einnahmen	4.484,00 EUR	Gebucht

Die Summe der vorstehenden Positionen beträgt 306.964,00 EUR. Die Schlussrechnung weist 306.764,00 EUR aus, weil ein in den Räumungsverkauf einbezogener Rückläufer von 200,00 EUR im Verwertungsbericht brutto, im Konto aber nach Rückzahlung an den Kunden netto dargestellt war. Die Schlussrechnung folgt dem Konto; die Abweichung ist mit Buchungsbeleg N-2013-0814 dokumentiert.

4. Schlussrechnung

Einnahmeposition	Betrag
Anfangsbestand und Verwertung	195.580,00 EUR
Forderungseinzug	18.420,00 EUR
Haftungs- und Anfechtungserlöse	69.260,00 EUR
Steuererstattung	18.420,00 EUR
Zinsen und sonstige Einnahmen	5.084,00 EUR
Summe Einnahmen	306.764,00 EUR

Ausgabeposition	Betrag
Stilllegung und Personal	38.420,00 EUR
Lager und Logistik	18.420,00 EUR
Versicherungen, Steuern und Verbrauch	14.840,00 EUR
Rechts- und Gutachterkosten	36.460,00 EUR
Gerichts- und Verfahrenskosten	7.420,00 EUR
Verwaltervergütung einschließlich noch offener Restvergütung	48.420,00 EUR
Sonstige Ausgaben	4.220,00 EUR
Summe Ausgaben	168.200,00 EUR

Abstimmung	Betrag
Summe Einnahmen	306.764,00 EUR
Abzüglich Summe Ausgaben	168.200,00 EUR
Rechnerischer und tatsächlicher Endbestand	138.564,00 EUR
Konkrete Schlusskosten	8.420,00 EUR
Restvergütung	9.682,00 EUR
Teilungsmasse	120.462,00 EUR

5. Forderungstabelle und Schlussverzeichnis

Die festgestellten Forderungen nach § 38 InsO betragen 509.842,00 EUR. Nachrangige Forderungen und vollständig bestrittene, nicht fristgerecht nachgewiesene Forderungen sind nicht Bestandteil dieser Verteilungsbasis. Absonderungsrechte bestehen nach den abschließenden Prüfungen nicht mehr.

Gläubigergruppe	Festgestellt	Auszahlung
Kieler Volksbank eG	214.302,00 EUR	50.633,82 EUR
Fashion Forward KG	23.960,00 EUR	5.661,11 EUR
DAK-Gesundheit	12.320,00 EUR	2.910,89 EUR
IKK Nord	9.610,00 EUR	2.270,58 EUR
Bundesagentur für Arbeit	84.220,00 EUR	19.898,93 EUR
Übrige Lieferanten und sonstige Gläubiger	165.430,00 EUR	39.086,67 EUR
Summe	509.842,00 EUR	120.462,00 EUR

Die ungerundete Quote beträgt 23,627320 Prozent. Für die Auszahlung wird je Forderung zunächst auf Cent abgerundet. Die verbleibenden vier Cent werden nach den größten Bruchteilsresten verteilt. Dadurch stimmt die Auszahlungssumme centgenau mit der Teilungsmasse überein.

6. Abschlussreife und mögliche Nachtragspositionen

Alle bekannten verwertbaren Massegegenstände sind realisiert. Die Haftungs- und Anfechtungsverfahren sind erledigt. Die Steuererstattung vom 28. Juni 2023 ist in die reguläre Schlussverteilung einbezogen. Ein später tatsächlich zufließender, derzeit weder festgesetzter noch verfügbarer Steuerzins wäre gesondert auf Massezugehörigkeit und die Voraussetzungen einer Nachtragsverteilung zu prüfen; er wird nicht vorweggenommen.

7. Anträge

Es wird beantragt, die Schlussrechnung zu prüfen, der Schlussverteilung nach § 196 Absatz 2 InsO zuzustimmen, den Schlusstermin nach § 197 InsO zu bestimmen und das Verfahren nach belegtem Vollzug der Schlussverteilung gemäß § 200 InsO aufzuheben. Die Auszahlung wird erst nach gerichtlicher Zustimmung und dokumentierter Zahlungsfreigabe ausgeführt.

8. Anlagen

Anlage	Bezeichnung	Kontrollstand
S 1	Schlussrechnung und Kontenabstimmung	centgenau abgestimmt
S 2	Schlussverzeichnis	mit gerichtlicher Tabelle abgeglichen
S 3	Vergütungsantrag und Kostenblatt	offener Zahlungsbetrag ausgewiesen
S 4	Verwertungs- und Prozessübersicht	Vollzug belegt
S 5	Freigabevermerk	gesondert nach interner Prüfung

Dr. Jens-Peter Hartmann
Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter

14. Zwischenbericht

Nordlicht Handels GmbH – AG Kiel 10 IN 127/13

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Kiel
Aktenzeichen	10 IN 127/13
Schuldnerin	Nordlicht Handels GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Jens-Peter Hartmann
Datum	31. Dezember 2023
Gegenstand	Berichtszeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2023

1. Auftrag und Stichtag

Dieser Bericht schreibt den bisherigen Verfahrensstand bis zum 31. Dezember 2023 fort. Er trennt tatsächlich eingegangene Masse von lediglich erwarteten Zuflüssen. Beträge nach dem Stichtag werden nicht vorweggenommen.

2. Verfahrensstand

Der Geschäftsbetrieb ist seit dem 31. August 2013 eingestellt. Die Waren, Einrichtungen und freien Forderungen sind verwertet. Die Haftungs- und Anfechtungskomplexe sind durch Vergleich und Zahlung erledigt. Die Schlussbearbeitung war zuletzt wegen der steuerlichen Außenprüfung der Jahre 2008 bis 2012 und der abschließenden Kontenabstimmung noch nicht reif.

3. Steuererstattung und Begriffskorrektur

Das Finanzamt Kiel-Süd zahlte am 28. Juni 2023 einen Erstattungsbetrag von 18.420,00 EUR auf das Massekonto. Da das Insolvenzverfahren fortbesteht, handelt es sich um einen späten Massezufluss innerhalb des laufenden Verfahrens. Eine Nachtragsverteilung setzt demgegenüber ein aufgehobenes Verfahren voraus. Der Betrag wird deshalb in die Schlussrechnung und die reguläre Schlussverteilung eingestellt.

4. Masse und Tabelle

Kontrollgröße	Stand	Belegstatus
Massebestand vor Schlusskosten	138.564,00 EUR	Kontoauszug und Buchungsjournal abgestimmt
Noch abzudeckende Schlusskosten	8.420,00 EUR	Einzelansätze im Kostenblatt
Noch nicht gezahlte Restvergütung	9.682,00 EUR	Festsetzung und Zahlung stehen aus
Voraussichtliche Teilungsmasse	120.462,00 EUR	Erst nach Freigabe und gerichtlicher Zustimmung verfügbar
Festgestellte Forderungen nach § 38 InsO	509.842,00 EUR	Tabellenauszug zum 31.12.2023

5. Offene Abschlussarbeiten

Arbeitsschritt	Verantwortlich	Sperrwirkung
Schlusskonto und Buchungsjournal centgenau abstimmen	Sachbearbeitung und Verwalter	Sperrt Schlussrechnung

Restvergütung und Gerichtskosten belegen	Verwalter und Gericht	Sperrt Teilungsmasse
Schlussverzeichnis mit gerichtlicher Tabelle abgleichen	Sachbearbeitung	Sperrt Quote
Schlussbericht, Schlussrechnung und Verzeichnis gemeinsam freigeben	Dr. Hartmann	Sperrt Einreichung

6. Ausblick

Nach Erledigung der vier Kontrollen soll der Schlussbericht im März 2024 eingereicht werden. Eine Auszahlung wird erst nach gerichtlicher Zustimmung zur Schlussverteilung, Behandlung der fristgebundenen Nachweise und gesonderter menschlicher Zahlungsfreigabe vorbereitet.

Dr. Jens-Peter Hartmann
Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter

Interner Freigabevermerk

Nordlicht Handels GmbH – Abschlussprodukte

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Kiel
Aktenzeichen	10 IN 127/13
Schuldnerin	Nordlicht Handels GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Jens-Peter Hartmann
Datum	18. März 2024
Gegenstand	Freigabe von Schlussbericht, Schlussrechnung und Schlussverzeichnis

1. Geprüfte führende Fassungen

Produkt	Fassung	Ergebnis
Schlussbericht und Schlussrechnung	15.03.2024	inhaltlich und rechnerisch geprüft
Schlussverzeichnis	15.03.2024	509.842,00 EUR Forderungsbasis; 120.462,00 EUR Auszahlung
Kontrollarbeitsmappe	15.03.2024	sämtliche Kontrollfelder ohne Differenz

2. Vier-Augen-Prüfung

Kontrolle	Prüferin oder Prüfer	Feststellung
Bank gegen Schlussrechnung	Maren Clausen, Sachbearbeitung	0,00 EUR Differenz
Tabelle gegen Schlussverzeichnis	RA Dr. Jens-Peter Hartmann	0,00 EUR Differenz
Quote und Centausgleich	Maren Clausen	Auszahlung exakt 120.462,00 EUR
Rechtliche Einreichungsreife	RA Dr. Jens-Peter Hartmann	freigegeben

3. Freigabegrenze

Diese Freigabe erlaubt die Einreichung beim Insolvenzgericht. Sie erlaubt keine Auszahlung. Der Zahlungslauf bedarf nach gerichtlicher Zustimmung einer erneuten namentlichen Freigabe.

Vollzugsprotokoll der Schlussverteilung

Nordlicht Handels GmbH – Zahlungslauf 22. April 2024

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Kiel
Aktenzeichen	10 IN 127/13
Schuldnerin	Nordlicht Handels GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Jens-Peter Hartmann
Datum	24. April 2024
Gegenstand	Zahlung, Rückläuferkontrolle und Kontenabgleich

1. Freigabe und Ausführung

Dr. Jens-Peter Hartmann gab den Zahlungslauf am 22. April 2024 um 09:10 Uhr nach Abgleich der Empfängerdaten frei. Maren Clausen erzeugte die Sammelüberweisung. Eine zweite Kontrolle der Gesamtsumme erfolgte vor der Bankfreigabe durch den Verwalter.

2. Zahlungslauf

Gläubigergruppe	Auszahlungsbetrag	Bankstatus
Kieler Volksbank eG	50.633,82 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Fashion Forward KG	5.661,11 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
DAK-Gesundheit	2.910,89 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
IKK Nord	2.270,58 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Bundesagentur für Arbeit	19.898,93 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Übrige Lieferanten und sonstige Gläubiger	39.086,67 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Summe	120.462,00 EUR	stimmt mit Teilungsmasse überein

3. Nachkontrolle

Der Kontoauszug vom 23. April 2024 weist sämtliche sechs Sammelpositionen aus. Es bestehen keine Rückläufer. Der zur Verteilung bestimmte Betrag ist vollständig ausgekehrt. Kontoschlusskosten von 0,00 EUR sind bestätigt; ein Fremdgeldbestand besteht nicht.

Prüf- und Verteilungsvermerk Nachtragsmasse

Nordlicht Handels GmbH – Steuerzins 2024

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Kiel
Aktenzeichen	10 IN 127/13
Schuldnerin	Nordlicht Handels GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Jens-Peter Hartmann
Datum	20. Oktober 2024
Gegenstand	Nach Aufhebung zugeflossener Erstattungszins

1. Neuer Vorgang

Das Finanzamt Kiel-Süd zahlte am 12. Oktober 2024 einen Erstattungszins von 3.180,00 EUR aus. Der zugrunde liegende Steuerbescheid betrifft die Veranlagungszeiträume 2008 bis 2012. Der Betrag war beim Vollzug der Schlussverteilung weder festgesetzt noch verfügbar.

2. Prüfung

Vor einem Antrag auf Nachtragsverteilung sind Massezugehörigkeit, Bestandskraft des Bescheids, Abzug konkret entstehender Kosten und die fortbestehende Empfängerberechtigung jedes Gläubigers zu prüfen. Eine Nachtragsverteilung darf nicht allein deshalb angenommen werden, weil die Zahlung nach Aufhebung einging. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 26. September 2024, IX ZB 5/24, bestätigt für ihren Fall, dass eine Steuererstattung trotz Restschuldbefreiung Gegenstand einer Nachtragsverteilung sein kann; sie ersetzt die konkrete Prüfung der Massezugehörigkeit nicht.

3. Arbeitsrechnung

Rechengröße	Betrag
Zufluss	3.180,00 EUR
Vorerst geschätzte Kosten	0,00 EUR
Vorläufige Teilungsmasse	3.180,00 EUR
Bisherige Forderungsbasis	509.842,00 EUR

Die Arbeitsquote beträgt vor Kosten 0,623722 Prozent. Der Zahlungslauf wird erst nach gerichtlicher Anordnung, aktueller Gläubigerprüfung und namentlicher Freigabe erstellt.

Vergleichsvereinbarung

Nordlicht Handels GmbH i.I. ./. Kieler Volksbank eG, LG Kiel 3 O 218/13

Die Parteien einigen sich auf eine Zahlung von 62.000,00 EUR durch die Kieler Volksbank eG zur vollstaendigen Erledigung der Anfechtungsklage, zahlbar bis 15.05.2014, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.

Verfahrensübersicht und Fassungsregister

Nordlicht Handels GmbH | Amtsgericht Kiel | 10 IN 127/13 | Stand 20. Oktober 2024

Führungsregel. Diese Übersicht verbindet die zeitgebundenen Zwischenstände mit dem tatsächlich vollzogenen Abschluss. Für Betrag, Quote und Abschlussfolge führen die am 15. März 2024 freigegebene Schlussberichts- und Schlussrechnungsfassung, die gerichtliche Verfügung vom 22. März 2024, der Vollzugsnachweis vom 24. April 2024 und der Aufhebungsbeschluss vom 30. April 2024. Frühere Prognosen sind nur aus ihrem damaligen Stichtag heraus zu lesen.

1. Verfahrenslauf

Datum/Stichtag	Ereignis und Bedeutung
14.01.2013	Eigenantrag wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung
18.01.2013 bis 22.04.2013	Gutachten, vorläufige Verwaltung und Sicherungsmaßnahmen; weitere Gläubigeranträge werden zum führenden Aktenzeichen verbunden
01.06.2013	Eröffnung und Bestellung von Dr. Jens-Peter Hartmann zum Insolvenzverwalter
31.08.2013	Ende des Räumungsverkaufs und Stilllegung des Geschäftsbetriebs
2014 bis 2023	Verwertung, Forderungseinzug, Anfechtungs- und Haftungsvergleiche, steuerliche Außenprüfung sowie turnusmäßige Berichterstattung
28.06.2023	Steuererstattung von 18.420,00 EUR fließt während des laufenden Verfahrens zu und gehört in die reguläre Schlussrechnung
31.12.2023	Stichtag des 14. Zwischenberichts; Schlussrechnung, Restvergütung, Schlussverzeichnis und gemeinsame Freigabe bleiben offen
15.03.2024	Führender Schlussbericht, Schlussrechnung und Schlussverzeichnis mit 120.462,00 EUR Teilungsmasse
18.03.2024	Interne Einreichungsfreigabe; ausdrücklich noch keine Zahlungsfreigabe
22.03.2024	Gerichtliche Zustimmung zur vorbereiteten Schlussverteilung und Bestimmung des Schlusstermins
22.04.2024	Namentlich freigegebener Zahlungslauf über 120.462,00 EUR
24.04.2024	Bank- und Rückläuferkontrolle; Schlussmitteilung mit Vollzugsnachweis
30.04.2024	Aufhebung nach vollzogener Schlussverteilung gemäß § 200 Absatz 1 InsO
12./20.10.2024	Später Steuerzins von 3.180,00 EUR; gesonderte Prüfung einer Nachtragsverteilung, keine rückwirkende Änderung der Schlussquote

2. Führende Fassungen und historische Arbeitsstände

Datei	Status	Reichweite
27_zwischenbericht_nr_14_31-12-2023.docx	Zwischenstand	Führt nur für den Stand 31.12.2023; enthält offene Abschlussgates und noch keine Vollzugsaussage.
05_Schlussbericht_15-03-2024.docx und 24_schlussbericht.docx	Führender Schlussbericht	Inhaltsgleiche Abschlussfassung; Beträge, Forderungsbasis und Quote sind mit der Kontrollarbeitsmappe abgestimmt.
28_schlussrechnung_kontenabstimmung_15-03-2024.xlsx	Führende Rechenkontrolle	Führt für Kontenabstimmung, Forderungsbasis, Quote, Centausgleich und Auszahlungsbeträge.
29_freigabevermerk_abschluss_18-03-2024.docx	Einreichungsfreigabe	Belegt die Vier-Augen-Prüfung; ersetzt weder gerichtliche Zustimmung noch Zahlungsfreigabe.
30_verfuegung_schlussverteilung_22-03-2024.docx	Gerichtlicher Schritt	Belegt die Zustimmung und den Schlusstermin; noch kein Vollzugsnachweis.
31_vollzugsprotokoll_schlussverteilung_24-04-2024.docx und 32_schlussmitteilung_24-04-2024.docx	Führender Vollzugsstand	Belegen Zahlung, Rückläuferkontrolle und Mitteilung an das Gericht.
26_aufhebungsbeschluss.docx	Führender Abschlussstand	Aufhebung am 30.04.2024 nach belegtem Vollzug.
33_nachtragsverteilung_steuerzins_20-10-2024.docx	Später Sondervorgang	Eigenständige Prüfung des nach Aufhebung zugeflossenen Steuerzinses; keine Änderung des historischen Schlussverteilungsvollzugs.

Überholte Prognosen. Frühere Arbeitsübersichten nannten zeitweise Quoten von rund 14 Prozent oder 20,18 Prozent. Diese Werte beruhten auf vorläufigen Kosten-, Masse- und Forderungsständen. Sie sind keine Abschlusswerte und werden in der aktuellen Aktenfassung nicht als führende Rechenbasis verwendet. Die frühere monolithische Berichtssammlung ist deshalb aus dem aktuellen Arbeits- und Releasepaket entfernt; ihre verfahrensgeschichtlichen Aussagen bleiben durch die datierten Einzelstücke und diese Chronologie nachvollziehbar.

3. Abgestimmte Abschlussrechnung

Kontrollgröße	Betrag/Wert	Belegpfad
Summe Einnahmen	306.764,00 EUR	Schlussbericht und Kontrollarbeitsmappe
Summe Ausgaben	168.200,00 EUR	Schlussbericht und Kontrollarbeitsmappe
Rechnerischer und tatsächlicher Endbestand	138.564,00 EUR	Massekonto zum 15.03.2024
Konkrete Schlusskosten	8.420,00 EUR	Kostenblatt
Restvergütung	9.682,00 EUR	Vergütungsansatz/Freigabe
Teilungsmasse	120.462,00 EUR	Schlussrechnung und Schlussverzeichnis
Festgestellte Forderungen nach § 38 InsO	509.842,00 EUR	Gerichtliche Tabelle/Schlussverzeichnis

Kontrollgröße	Betrag/Wert	Belegpfad
Ungerundete Rechenquote	23,6273198363 %	120.462,00 EUR / 509.842,00 EUR
Ausgewiesene Schlussquote	23,627320 %	Rundung auf sechs Dezimalstellen
Centgenaue Schlussauszahlung	120.462,00 EUR	Sechs Auszahlungsgruppen; Summe nach Centausgleich

4. Abschlusslogik und Sperren

- Zwischenbericht und Schlussbericht werden nach ihrem jeweiligen Stichtag gelesen. Spätere Tatsachen werden nicht in frühere Berichte zurückdatiert.
- Die Einreichungsfreigabe vom 18. März 2024 erlaubte nur die Vorlage beim Gericht. Der Zahlungslauf setzte die gerichtliche Zustimmung, die Prüfung fristgerechter Nachweise und eine gesonderte namentliche Freigabe voraus.
- Die Aufhebung folgt erst auf den belegten Vollzug. Ein späterer Massezufluss wird nicht in den abgeschlossenen Zahlungslauf hineingerechnet, sondern nach den §§ 203 bis 205 InsO eigenständig geprüft.
- Bei jeder Bearbeitung sind führende Fassung, Stichtag, Belegstatus und offenes Gate ausdrücklich zu nennen. Eine Prognose darf nicht als vollzogene Zahlung oder gerichtliche Entscheidung dargestellt werden.

Kontrollschluss. Die aktuelle Aktenroute lautet: Zwischenstand 31.12.2023 – Schlussbericht und Schlussrechnung 15.03.2024 – Einreichungsfreigabe 18.03.2024 – gerichtliche Zustimmung 22.03.2024 – Zahlung 22.04.2024 – Vollzugsnachweis 24.04.2024 – Aufhebung 30.04.2024 – gesonderter Nachtragsprüffall ab 12.10.2024.

Nordlicht Handels GmbH - Masseentwicklung 2013-202

Datum	Massebestand_EUR
2013-06-01	12400
2013-12-31	38700
2014-12-31	72500
2015-12-31	84200
2016-12-31	91800
2017-12-31	95400
2018-12-31	100200
2019-12-31	106800
2020-11-15	108400
2024-04-25	120462